



**ДАСТУР
ОИД БА ТАЪЛИМИ
ҲУҚУҚИ ЗАНОН**

*** * ***

**ПОСОБИЕ
ПО ПРАВОВОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ
ЖЕНЩИН**

Дафтари
«Зан ва тараққиёт»



Иттиҳоди занҳои
Тоҷикистон

ДАСТУР ОИД БА ТАЪЛИМИ ҲУҚУҚИ ЗАНОН

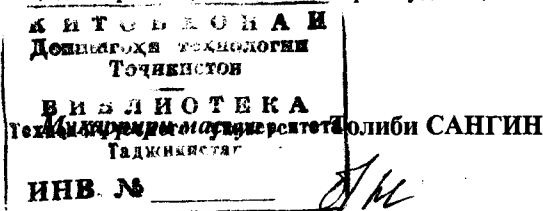
Душанбе
Нашриёти «АВАСТО»
1998

Дафтари «Зан ва тараққиёт» дар соли 1998 дар чараёни ревизияи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба мақоми ҳуқуқии замон дахл мекунанд, саҳм гирифт. Хулосаи ин фаъолият ба таҳияи Дастур оид ба таълими ҳуқуқи замон бунёд гузошт. Дастури мазкур ба хотири кӯмак дар фаъолияти аъзои созмонҳои давлатӣ ва ғайридавлатии бонувон ва чиҳати боло бардоштани савияи дониши ҳуқуқии замон ва умуман шаҳрвандони Тоҷикистон интишор шуд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дафтари «Зан ва тараққиёт» барои тайёр кардани иттилоотҳо аз руи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазъи ҳуқуқии замон миннатдорӣ томо изҳор мекунанд:

- ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ба Вазорати ҳифзи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ба Кумитаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қонуният ва ҳуқуқҳои инсон;
- ба Кумитаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи саломатӣ, ҳимояи иҷтимоӣ ва экологӣ;
- ба гурӯҳи ҳуқуқшиносони «Иттиҳоди ҳуқуқшиносони ҷавони Тоҷикистон» бо роҳбарии доктори улуми ҳуқуқшиносӣ Маҳмудов А.А.

Ҳангоми тайёр кардани Дастур оид ба таълими ҳуқуқии замон аз Қонунҳо, Кодексҳо ва дигар санадҳои меъёрия-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Гузоришҳо оид ба рушди инсон» дар солҳои 1996-97, ки аз тарафи намоёндагии Барномаи Тараққиёти Созмони Миллали Муттаҳид дар Тоҷикистон тайёр шудааст, истифода бурда шудаанд.



Чомеае, ки ба зан-модар
ғамхорӣ менамояд, ба ояндаи худ
ғамхорӣ мекунад. Давлате, ки
нисбат ба модар — ин сарчашмаи
ҳаёт ва бақои насли инсонӣ бе-
парво бошад, ояндаи худро аз
даст медиҳад.

Э. Ш. РАҲМОНОВ

Муқаддима

Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибистиқлоли тоза-
бунёд мебошад, ки истиқлолияти ҳешро 9 сентябри соли 1991
эълон кардааст. Таи солҳои гузашта мамлакат даҳшати ҷанг ва
оқибатҳои он, зуҳури муҳолифат дар ҷомеаи шаҳрвандӣ, душво-
риҳои барқарор кардани хоҷагии халқи ҷумҳурӣ, мушкилоти ра-
сидан ба ваҳдати милли ва бӯҳрони тӯлонии иқтисодиро аз сар
гузаронд.

Талаботи асосии ислоҳоти сиёсӣ дар мамлакат ба ҳадди
иҷро расидаанд. Аз тарнқи райпурсии умумихалқӣ Конститут-

сияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, Президент ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб шуданд.

Тоҷикистон узви Созмони Милали Муттаҳид ва дахҳо дигар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошад, онро эиёда аз 100 давлати ҷаҳон эътироф кардаанд ва бо аксари ин давлатҳо робитаи дипломатӣ барқарор шудааст.

Таи ду соли аввали баъди қабули Конститутсия диққати асосии қисми қонунбарори Ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва принципҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мутобик қардани қонунҳои ҷорӣ ҷалб карда шуд. Дар айни замон барои боз ҳам мукамал гардонидани қонунҳои амалкунанда фаъолият карда мешавад.

Вазъи замон диққати намоёндагони соҳаҳои гуногуни илм — физиологҳо, руҳшиносон, таърихшиносон, иқтисодчиён ва ҳуқуқшиносонро ҳамеша ба худ ҷалб мекард. Яке аз вазифаҳои асосӣ дар фаъолияти қонунбарорӣ ин муайян қардани самаранокии санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрӣ мебошад, ки баҳри таҳкими кафолати ҳифзи ҳуқуқҳои замон дар кулли соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавии ҷомеаи мо равона шудааст.

Ин дастур аз таҳлили меъёрҳои ҳуқуқии қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам омадааст, ки ҷиҳати танзими кафолати таъмини ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои замон, мақоми онҳо дар ҷамъият ва роли онҳо дар ташкили давлати дунявӣ, демократӣ ва ҳуқуқбунёд хидмат мекунад.

I. КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Конститутсияи (Сарқонуни) Чумҳурии Тоҷикистон, ки 6 ноябри соли 1994 аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудааст, таҷриба ва анъанаҳои миллӣ ва байналмилалиро дар сохтмони ҷамъияти демократӣ то андозае инъикос мекунад.

Конститутсияи (Сарқонуни) Чумҳурии Тоҷикистон муқарарроте надорад, ки бавосита ё бевосита ҳуқуқ ва озодии за-нонро маҳдуд намояд, яъне ба поймол кардани ҳуқуқ дар асоси ҷинсият роҳ диҳад.

Боби 2 Конститутсияи (Сарқонуни) Чумҳурии Тоҷи-кистон ба ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шахрванд бахшида шудааст. Моддаи 17 Конститутсияи (Сарқонуни) Чумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодии ҳар шахсро, новобаста аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, маълумот ва молу мулк кафолат медиҳад.

Қисми 2 моддаи 17 Конститутсияи (Сарқонуни) Чум-хурии Тоҷикистон баробарҳуқуқии мардон ва занонро эълон кардааст. Ин ба он маъност, ки занон дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиё-сӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, мадания ва маънавии мамлакат бо мардон ҳуқуқҳои баробар доранд. Барои вайрон кардани баробарҳуқу-

қии шаҳрвандон тибқи моддаи 143 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст.

Муқаррароти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки маҳдуд кардани ҳуқуқи занонро манъ мекунад, ҳам ба муассисаҳои инфиродӣ ва ҳам ба шахсони алоҳида дахл дорад.

Моддаи 33 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо ҳамчун асоси ҷамъият таҳти ҳимоя ва парастории давлат эълон карда, ба ҳар мард ва зане, ки ба синни ниҳоқ расидааст, ҳуқуқи озодона ақди ниҳоқ бастанро додааст.

Ин модда баробарҳуқуқии ҳамсарон (зан ва шавҳар)-ро дар муносибатҳои оилавӣ ва ҳангоми бекор кардани ақди ниҳоқ эълон карда, бисёрниҳоқиро, ҳам барои занон ва ҳам барои мардон, манъ мекунад. Ба ҳамин тариқ, муқаррароти моддаи 33 нисбати ҷинсҳо талаботи яхела дорад. Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бисёрниҳоқӣ ва серзани, яъне бо ду ва зиёда зан ақди ниҳоқ бастан, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст. Ин нави ҷиноят бо ситонидани ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё бо ҷалб кардан ба қорҳои ислоҳи меҳнатӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад (моддаи 170 Кодекси ҷиноятӣ).

Муқаррароти қисми 2 моддаи 34 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон низ нисбати ҳамсарон талаботи баробар дорад, ки дар он чунин изҳор мешавад: «Волидон барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини волидон масъуланд».

Ба муқаррароте, ки мушаххасан нисбати вазъи занон дахл мекунад, қисми 1 моддаи 34 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистонро метавон қайд кард, ки дар он

зикр шудааст: «Модару кудак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат аст». Инчунин, ба ин муқаррарот қисми 4 моддаи 35 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам марбут аст, ки тибқи он «Дар корхон вазнин, эризаминӣ ва шаронти меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболигон манъ аст».

Моддаи 19 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ додааст ва ҳар шах ҳақ дорад, талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият ва бегараз баррасӣ намояд. Мувофиқи моддаи 31 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахрванд ҳақ дорад шахсан ва ё яқоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд. Дар ин модда мушаххас зикр нашудааст, ки муроҷиати шахрвандон аз рӯи кадом масъалаҳо сурат мегирад.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шахрвандон» тарзи амалӣ гардидани ҳуқуқи шахрвандон оид ба муроҷиат нисбатан муфассал муайян карда шудааст. Мувофиқи моддаи 1 Қонуни зикршуда, шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад:

-ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ худ, ҳамчунин ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ дигар шахрвандон ва муассисаҳоро ҳимоя кунад;

-ҳуқуқи поймолшударо тавассути мақомоти босалоҳияти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъияти барқарор намояд.

Моддаи 4 ҳамин Қонун тартиби пешниҳод кардани ариза ва шикоятҳоро муайян кардааст. Ариза ва шикоятҳо аз тарафи шахрвандоне, ки ҳуқуқи онҳо поймол шудааст, ба воситаи намояндагони ваколатдори онҳо ва ё аз тарафи шахсе ё ташки-

лоте, ки дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ фаъолият мекунад, пешниҳод карда мешавад. Ариза ва шикоят барои ҳифзи манфиати нобогон ва ашхоси ношоам аз ғарафи намояндагони қонунии онҳо пешниҳод карда мешавад.

Ариза ва ноаи шикоят ба мақоме, шахси мансабдоре ва суде, ки дар нисбати тобеият дар мақоми болотар қарор доранд, дар макони ҷойгиришудаи он мақом, суд ё ҷои кори он шахси мансабдор супорида мешавад, ки аз амалиёти онҳо шикоят карда шудааст ва ё дар хусуси кирдори ғайриқонунии онҳо хабар дода шудааст.

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бе-сабаб рад кардани баррасии муроҷиати шаҳрвандон; бе сабабҳои узрнок муҳлати баррасии шикоятро риоя накардан; қабул кардани қарори беасос, ки хилофи қонун мебошад; вайрон кардани талаботи қонунгузори оид ба муроҷиати шаҳрвандон, ки дар натиҷа ба ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон, ҷамъият ва давлат, ки аз ҷониби қонун ҳифз карда мешавад, зарар расидааст; ҷамчунин барои шаҳрвандро ҷиҳати ба мақомоти давлатӣ, коргоҳ, муассиса, созмон, иттиҳодияи ҷамъиятӣ муроҷиат кардана, ё дар муроҷиати ӯ танқид ҷой доштан, ё барои бо танқид баромад кардана, таъқиб кардани шахси мансабдор ҷавобгари ҷинояти муқаррар карда шудааст.

Мувофиқи моддаи 25 Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шахсонӣ мансабдор вазифадоранд ба ҳар кас имконияти пайдо намудан ва шинос шуданро бо ҳуҷҷатҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои ӯ дахл доранд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун муайян кардааст, таъмин намоанд,

Дар ҳолати аз ҷониби шахси мансабдор ба шахрванд додани санад ва ё ҳуҷҷатҳое, ки бевосита ба ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ дахл доранд ва мутобиқи тартиби муқарраршуда ҷамъовари гардидаанд, ғайриқонунӣ рад шудан; инчунин додани маълумоти нопурра ё қасдан додани чунин маълумоти таҳрифшуда, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои шахрванд зарар расонида бошад, мувофиқи моддаи 148 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ҳар шахсро ҷиҳати ҳимоя дар суд эълон намуда, кафолат додааст, лекин тарзи пешниҳод кардани шикоятномаҳои (даъвоҳои) шахрвандон ё гурӯҳи шахсонро ба судҳо, аз ҷумла, ба Суди Конститусионӣ, муайян накардааст.

Тарзи пешниҳод кардани шикоятҳои конститусионии шахрвандон ба Суди Конститусионӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба Суди Конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 3 ноябри соли 1995 қабул шудааст, муайян гардидааст. Тибқи моддаи 37 Қонуни мазкур он шахрвандоне ҳуқуқ доранд ба Суди Конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунанд, ки ҳангоми дар мақомоти дахлдор баррасӣ кардани парвандаи мушаххас дар татбиқи қонунҳо ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсиявӣ онҳо вайрон карда шудааст.

Муроҷиат дар шакли шафоат (мувофиқи моддаи 40 Қонуни зикршуда) ба Суди Конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон хаттӣ пешниҳод карда мешавад. Шафоатномаи шахрвандро Раис ба судия Суди Конститусионӣ барои дида баромадани масъала оиди шурӯъ кардан ба тафтишоти судӣ медиҳад. Барои баррасии парвандаи шурӯъшуда судя вазифадор аст, ки дар муҳлати 2 моҳ масъаларо барои дида баромадан тайёр карда

(моддаи 43 Қонун), омӯзиши онро на дертар аз 10 рузи баъди қабул кардани шафоатномаҳои мувофиқи талаботҳои Қонуни Конститусионӣ таҳияшуда сар кунад.

Дар таҷрибаи Суди Конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дучор намешаванд, ки ба масъалаи баробарҳуқуқии ҷинсҳо тааллуқ дошта бошанд.

Масъалаи муроҷиат ба судҳои дигари ҷумҳурӣ дар асоси моддаи 3 Қонуни Конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба сохтори судӣ» матраҳ мешавад, ки мувофиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд суд ҳуқуқ ва озодии инсонро ҳимоя намояд. Ҳар як шаҳрванд метавонад ҳуқуқҳои вайроншудаи худро дар суди салоҳиятнок ҳимоя намояд. Шикоят ва ариза ба суд пас аз пардохтани боҷи давлатӣ қабул карда мешавад.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми январи соли 1992 «Дар бораи боҷи давлатӣ» барои шаҳрвандон имтиёзҳо дар пардохтани боҷи давлатӣ муқаррар карда шудаанд.

Аз пардохти боҷи давлатӣ озод карда мешаванд:

-шаҳрвандони даъвогар — ҳангоми муроҷиат дар бораи ситонидани музди меҳнат ва дар асоси дигар талаботе, ки ба муносибатҳои меҳнатӣ дахл до-ранд;

-даъвогарон — ҷиҳати даъвоҳо барои ситонидани алимент;

-даъвогарон — аз рӯи даъвоҳо барои ҷуброни зиён, ки дар натиҷа маъюб шудаанд ё ин ки зарари дигар ба саломатӣ ворид гаштааст, ҳамчунин дар бораи ғавти парастор;

-даъвогарон — аз руи даъвоҳо дар бораи ҷуброни зиёни моддӣ, ки аз сабаби содир шудани ҷинойт расонда шудааст;

-шаҳрвандон — ҳангоми шикоятҳои кассатсионӣ дар бораи парвандаҳои онд ба қатъи ақди никоҳ;

-шаҳрвандон, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо — ҳангоми ба онҳо додани ҳуҷҷатҳои, ки бо парвандаҳои ҷинойтӣ ва алиментӣ алоқаманд ҳастанд;

-шаҳрвандон — ҳангоми додан ё ин ки тасдиқ кардани асолати нусхаҳои ҳуҷҷатҳои, ки барои гирифтани нафақа ва кумакпулиҳои давлатӣ ло-энманд, ҳамчунин ҳуҷҷатҳо онд ба васигӣ ва фарзандхонӣ;

-шаҳрвандон — барои қайди таваллуд, фавт, фарзандхонӣ, барои муайян кардани падари кудак, барои гирифтани шаҳодатномаҳо ҳангоми тағйир додан, илова ва ислоҳ кардани навиштаҷоти асноди таваллуд дар ҳолатҳои муқаррар шудани падар, фарзандхонӣ, ҳамчунин ҳангоми ислоҳи хатогиҳое, ки дар вақти сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ воқеъ шудаанд;

-шаҳрвандон — барои тасдиқ кардани васиятҳо ва қарордодҳои тўхфаи моликият ба манфиати давлат, ҳамчунин ба манфиати корхона, муассиса ва ташкилотҳо;

-дар ҳолатҳои муқарраркардаи қонун ҳангоме, ки давлат ба **шаҳрвандон** манзили эстро бепул медиҳад, шаҳрвандон дар вақти тайёр кардани

хуҷҷатҳо, тасдиқномаҳо ва шартномаҳо аз пардохти бочи давлати озод карда мешаванд;

-шаҳрвандон - ҳангоми гирифтани шаҳодатнома дар бораи ҳуқуқ ба мерос:

-ба моликияти шахсоне, ки дар вақти дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми иҷрои қарзи шаҳрвандӣ оид ба ҳифзи ҳаёти инсон, моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиботи ҷамъияти ҳалок гардидаанд;

-ба манзили зист ё хонае, ки моликияти шахс мебошад;

-ба пай (ҳиссагузори) ё хона дар кооперативи манзил-сохтмонӣ, агар дар он шаҳрвандон то фавт ва баъди фавти меросдиҳанда зиндагӣ кунанд;

-ба маблағе, ки дар муассисаҳои мутабиқи бонки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои кредитӣ гузошта шудаанд,

-ба маблағҳои сугуртавӣ дар асоси шартномаҳои сугуртаи шахсӣ ва мулкӣ, облигатсияҳои заёми давлатӣ, муздохон маоши корӣ, ҳуқуқи муаллифӣ, маблағҳои дастмузди муаллифӣ, мукофотҳо барои кашфиёт, ихтиро, пешниҳоди рационализаторӣ ва намузҳои истеҳсоли;

-шаҳрвандоне, ки дар рӯзи эълони мерос ноҳақ буданд — ҳангоми ба онҳо додани шаҳодатнома дар бораи ҳуқуқ ба мерос.

Мақомоти ҳокимияти маҳаллии иҷроия (Ҳукуматҳо) метавонанд барои баъзе шаҳрвандон ҷиҳати пардохти бочи давлати имтиёзоти иловагӣ муқаррар кунанд.

Суд ё судя, бо назардошти вазъияти моддии шаҳрванд ҳуқуқ дорад, ки ӯро аз пардохти масрафҳои судӣ озод кунад.

Моддаи 32 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, ки товори зарари моддӣ ва маънавӣ, ки шахс дар натиҷаи амалҳои ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодҳои ҷамъиятӣ ва ё шахсони алоҳида мебинанд, мувофиқи қонун аз ҳисоби онҳо рӯёнида мешавад.

Тибқи моддаи 27 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлат бевосита ва ё ба воситаи вакилон иштирок намояд. Ҳар шаҳрванд ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шуданро дорад. Ин муқаррароти Конститутсия ба қонун низ дахл дорад.

Дар ҳолати монев шудан ба татбиқи ҳуқуқҳои интиҳоботӣ мувофиқи моддаи 150 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қонунҳои мушаххаси байналмиллалӣ (санадҳо), ки нисбати ҳуқуқҳои инсон дахл доранд, истинод намекунад.

Дар Конститутсияи мо (қисми 3 моддаи 10) таъкид карда мешавад, ки санадҳои байналмилалӣ, ки онҳоро Тоҷикистон эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Аз ҷумла, Конвенсияи «Оид ба нест кардани ҳама намудҳои маҳдудкунии ҳуқуқи қонун», ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 июни соли 1993 тасдиқ кардааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди яке аз ворисони Иттиҳоди Шӯравӣ собиқ шудан, аз тарафи худ эътироф кардани 50

Конвенсияи Созмони байналмилалӣ меҳнатро, ки онро дар вақташ Иттиҳоди Шуравӣ тасдиқ карда буд, таъкид мекунад.

Тибқи қисми 3 моддаи 10 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунад, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунад.

Тибқи моддаи 64 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳомии ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

Дар таркиби Дастгоҳи Президент идораи кафолати конститусионии ҳуқуқҳои инсон ташкил карда шудааст.

Дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумита оид ба корҳои зан ва оила амал мекунад.

Дар ҷумҳурӣ комиссияи марказӣ оид ба интиҳобот ва раёпурсии умумӣ амал мекунад.

Дар Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кумитаҳо, ки бо фаъолияти худ ҳимояи ҳуқуқҳои инсонро таъмин мекунад, амал мекунад:

Кумитаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қонуният ва ҳуқуқҳои инсон;

Кумитаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сохтори давлатӣ;

Кумитаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои занон, ҳифзи саломатӣ, ҳимояи иҷтимоӣ ва экологӣ.

II. ҲУҚУҚИ НИКОҲӢ ВА ОИЛАВӢ

Муносибатҳои никоҳӣ-оилавӣ дар Тоҷикистон мувофиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси оид ба никоҳ ва оила ва дигар санадҳои қонунӣ танзим карда мешаванд. Қонунгузориҳои оилавӣ дар зарурияти таҳкими оила, барпо кардани муносибатҳои оилавӣ дар асоси эҳсоси дӯстдорӣ ва эҳтироми мутақобила, кумакрасонӣ, масъулияти аъзои оила дар назди якдигар, роҳ надодан ба даҳолати худсаронаи ашхоси хориҷ ба ҳаёти оилавӣ, таъмини беамониати иҷроии ҳуқуқҳои аъзоёни оила ва ҳифзи судии онҳо бунёд ёфтааст.

Моддан 33 Конститутсия муайян кардааст, ки дар муносибатҳои оилавӣ зану шавҳар баробарҳуқуқанд, яъне онҳо дорои ҳуқуқҳои баробари шахсӣ ва молу мулкӣ мебошанд.

Танзими муносибатҳои оилавӣ тибқи принципҳои ихтиёрий будани иттифоқи зану мард ҳангоми ақди никоҳ, баробарҳуқуқии ҳамсарон дар оила, ҳалли масъалаҳои оилавӣ бо риёзиати ҳамдигар, афзалияти тарбияи кудакон дар оила, ғамхорӣ дар хусуси некуахлоқӣ ва рушди фарзандон ва таъмини афзалияти ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кудакони ноболиғ сурат мегирад. Ҳама гуна намудҳои маҳдудкунии ҳуқуқҳои шаҳрвандон ҳангоми бастанӣ ақди никоҳ ва дар муносибатҳои оилавӣ дар асоси нишонаҳои иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллӣ, забонӣ ва динӣ манъ карда шудааст.

Қонунгузории оилавӣ нисбати зану шавҳар ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар муайян кардааст, иҷрои ҳуқуқ ва вазифаҳои худ аз тарафи аъзоёни оила набояд ҳуқуқ, озода ва манфиатҳои қонунии аъзоёни дигари оила, ашхоси дигар ва ҳамчунин меъёрҳои маънавии ҷамъиятро вайрон кунад. Ҳамчунин, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулиятнокии баробари зану шавҳарро дар никоҳ муайян кардаанд.

Дар ҷумҳурии никоҳ дар мақомоти давлатии сабти асноди ҳолати шаҳравандӣ (ЗАГС) баста мешавад. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои зану шавҳар фақат аз никоҳе ба миён меояд, ки он дар мақомоти давлатии сабти асноди ҳолати шаҳравандӣ қайд шуда бошад. Никоҳе, ки дар асоси талаботи маросимҳои динӣ баста шудааст, асоси ҳуқуқӣ надорад.

Дар асоси моддаи 12 Кодекси оид ба никоҳ ва оила никоҳхое, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 19 декабри соли 1929 мувофиқи маросимҳои динӣ ба амал омадаанд, ба никоҳҳои дар мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳравандӣ қайдшуда баробар ҳисоб карда мешаванд. Ақди никоҳи шаҳравандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳравандони хориҷӣ дар асоси талаботи Кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷо оварда мешавад, яъне ки ба шаҳравандони хориҷӣ меъёрҳои асосии қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тартиб ва шартҳои қайди никоҳро муайян мекунад, татбиқ карда мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки никоҳ бояд дар мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳравандӣ қайд карда шавад. Никоҳхое, ки бо шаҳравандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси маросимҳои динӣ баста шудаанд, асос ва оқибатҳои ҳуқуқиро ба миён намеоранд.

Маросими никоҳ бо шаҳравандони хориҷӣ дар ҳузури онхое, ки бо ҳам никоҳ бастанӣ ҳастанд, баъди як моҳи пешниҳоди ариза ба мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳравандӣ ва дар

асоси тартиби дар ин мақомат муайяншуда ба ҷо оварда мешаванд. Дар бораи рад кардани қайди никоҳ шахрванд метавонад бо ариза ба суд шикоят кунад.

Модар будан аз тарафи давлат тақдир карда мешавад. Моддаи 34 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст, ки модару кудак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор доранд. Давлат барои ҳифзи кудакони ятим, маъҷуб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд.

Ин меъёри Конститусионӣ инъикоси худро дар дигар санадҳои қонунӣ низ ёфтааст.

Тағйир додани миллияти худ аз тарафи зан ё шавҳар дар вазъи ҳуқуқии тарафҳо тағйироти ҳуқуқиро ба миён намеорад ва талаботи қонун ба таври баробар нисбати онҳо татбиқ мегардад.

Миллати кудак аз руи миллати волидайн ё ин ки яке аз онҳо ҳангоми расидани кудак ба синни 16, яъне, ки аз вақти гирифтани шиноснома (паспорт) муайян карда мешавад.

Аз руи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шахрвандии модар бо шахрвандии падар қурби баробар дорад.

Мувофиқи Кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон синни никоҳ барои мардон ва занон аз 17 солагӣ муқаррар карда шудааст. Лекин дар мавридҳои мустасно аз руи шафоатномаҳои алоҳида синни барои никоҳ муқарраршуда бо қарори идораҳои маҳаллӣ метавонад ба муҳлати 1 сол кам карда шавад.

Кодекси ҷиноятӣ амалкунанда дар ҳолати бастанӣ созиши никоҳ дар ҳаққи шахсе, ки ба синни никоҳ нарасидааст, инчунин дар ҳолати бастанӣ ақди никоҳ бо ҳамин гуна шахс ҷавобгариро муайян кардааст (моддаи 169 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон).



Мувофиқи моддаи 168 Кодекси ҷинояти дар ҳолати духтари ноболиғро ба шавҳар додани падару модар ё касоне, ки духтар таҳти васояти онҳост, ё ашхосе, ки у тобеи онҳо мебошад, инчунин барои далолат кардан ё мусоидат кардан барои ба шавҳар додани духтари ноболиғ ҷавобгарии ҷиноӣ муқаррар карда шудааст.

Мувофиқи моддаи 130 Кодекси ҷинояти ҷавобгарӣ барои қалин додану қалин гирифтани муайян карда шудааст, яъне ки давлат хариду фурӯши занро манъ карда аст.

Барои занро маҷбур кардан ба никоҳ бастан ё давом додани зиндагонии никоҳӣ ё ки монетъ шудан ба зан дар масъалаи бо хости худ никоҳ бастан, инчунин ба хоҳири бастании никоҳ занро дуздидан, мувофиқи моддаи 131 Кодекси ҷинояти ҷавобгарии ҷиноӣ муайян карда шудааст.

Дар вақти ақди никоҳ зану шавҳар бе даҳолати касе мувофиқи хоҳиши худ фамилияи якеашонро ҳамчун фамилияи умумӣ интихоб менамоянд. Мувофиқи Кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон зан ҳуқуқ дорад, ки фамилияи пеш аз никоҳиашро нигоҳ дорад. Бояд зикр кард, ки занон дар истифода аз ин ҳуқуқ соҳибхитиёранд. Натиҷаҳои омӯзишҳои иҷтимоӣ нишон медиҳанд, ки дар вақти ақди никоҳ занҳо фамилияи шавҳари ояндаи худро ҳамчун фамилияи умумӣ интихоб менамоянд.

Аз ҳуқуқи интихоби фамилия зану шавҳар метавонанд на танҳо дар вақти ақди никоҳ, балки дар вақти бекор кардани никоҳ низ истифода баранд. Ҳангоми тағйир додани фамилияи зан ё шавҳар фамилияи тарафи дигар ба таври автоматӣ дигар намешавад. Ба ҳамин тариқ, дар асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, занҳо ҳангоми ақди никоҳ дар интихоби фамилияи худ ҳамчун фамилияи умумӣ бо мардҳо ҳуқуқҳои баробар доранд.

Мувофиқи моддаи 57 Кодекси оид ба никоҳ ва оила фамилияи фарзандон бо фамилияи падару модарашон муайян карда мешавад. Агар падару модар фамилияҳои гуногун дошта бошанд, ба кудак бо розигии падару модар фамилияи модар ё падар дода мешавад.

Фамилияи кудак бо хоҳиши падару модар метавонад аз номи падар, аз решаи фамилияи вай дар асоси анъанаҳои миллии бо илова кардани суффиксҳои "зода", "зод", "и", "ӣи", "иён", "пур", "духт" ё ин ки бо элементҳои "пури", "духти" ё баъди номи кудак ё номи падари вай бо иловаи решаи фамилияи у ташkil карда шавад. Агар падару модар фамилияи гуногун дошта бошанд, ба кудак бо розигии падару модар, фамилия дар асоси решаи фамилияи падар ё модар ё номи падар дода мешавад.

Ҳангоми набудани розигӣ байни падару модар нисбати фамилияи кудак, фамилия бо нишондоди мақомоти васоят ва парастории назди Ҳукуматҳои шаҳрҳо ва ноҳияҳо муайян карда мешавад.

Дар сурати таваллуд ёфтани кудак аз падару модаре, ки никоҳ надоранд, фамилияи навзод дар асоси муқаррар кардани падар дар сабти асноди ҳолати шахрвандӣ ё ин ки дар асоси қарори суд муайян карда мешавад. Агар падар ҳам ба тариқи судӣ ва ҳам ба тариқи ихтиёрий муқаррар карда нашуда бошад, ба кудак фамилияи модари у дода мешавад.

Моддаи 32 Кодекси оид ба никоҳ ва оила муайян кардааст, ки никоҳ дар натиҷаи вафот кардан ё ки ба тариқи судӣ вафотёфта эълон карда шудани зан ё шавҳар қатъ мегардад. Дар давраи барҳаёт будани зану шавҳар никоҳро дар асоси аризаи зан ё шавҳар ё ҳар дуи онҳо бекор кардан мумкин аст. Дар ҳолати бекор кардани ақди никоҳ давлат кӯшиш мекунад, ки вазъи занонро низ ба эътибор гирад. Барои мисол, мувофиқи қисми 2 моддаи 33 Кодекси оид ба никоҳ ва оила шавҳар

бе розигии зан барои сар кардани мурофиа дар бораи бекор кардани никоҳ дар давраи ҳомиладории зан ва дар давоми якуним соли баъди таваллуди кудак ҳуқуқ надорад.

Дар бораи асосҳои бекор кардани никоҳ дар моддаи 36 Кодекси оид ба никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин гуфта шудааст: "Агар суд муқаррар кунад, ки минбаъд зиндагонии якҷояи зану шавҳар ва нигоҳ доштани оила имконнопазир гардидааст, суд дар бораи бекор кардани никоҳ ҳалнома мебарорад".

Никоҳ метавонад дар асоси аризаи зан ё шавҳар ё ҳар дуи онҳо; дар асоси аризаи васии зан ё шавҳаре, ки аз тариқи суд ношоям эътироф шудааст ва дар асоси аризаи додситон бекор карда шавад.

Никоҳ, аз руи қонуниятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тариқи суд ва ё дар мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ қатъ гардонидани мешавад.

Никоҳ аз тариқи суд, дар ҳолате, ки зану шавҳар фарзандони ноболиғ доранд, ба истиснои ҳолатҳои набудани низоъ дар бораи тақсими моликият ва розигии яке аз ҳамсарон барои қатъ гардонидани ақди никоҳ, бекор карда мешавад.

Никоҳ аз тариқи суд, ҳамчунин дар он ҳолатҳое бекор карда мешавад, ки агар яке аз ҳамсарон, бо вуҷуди розӣ будани худ ҷиҳати барҳам задани ақди никоҳ барои қатъ кардани никоҳ дар мақомоти сабти асноди шаҳрвандӣ саркашӣ кунад (аз додани ариза ё ин ки аз ҳозир шудан барои қайди қатъ гардидани никоҳ саркашӣ мекунад). Ҳангоми баррасии масъалаҳо дар бораи қатъи никоҳ суд барои оштии додани зану шавҳар чора меандешад ва ҳуқуқ дорад, ки ба зану шавҳар барои оштии муҳлат таъин карда, мурофияи онҳоро ба муддати то 6 моҳ мавқуф гузорад.

Тартиби қатъ гардидани никоҳ аз руи қонунҳои Тоҷикистон он қадар мураккаб нест. Мувофиқи Кодексҳои оид ба оила ва просессуалӣ-гражданӣ суд метавонад никоҳро қатъ нагардонад, агар барои қатъ шудани он асосе набошад, яъне ки агар муайян кунад, ки сабаби асли барои қатъ гардидани он нест.

Дар сурати розӣ будани зану шавҳар ба бекор кардани ақди никоҳ, ки аз ҳамин никоҳ фарзандони ноболиғ надоранд ва дар байни онҳо низои молу мулкӣ вучуд надорад, никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда мешавад.

Дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ никоҳ аз руи аризаи зан ё шавҳар, новобаста аз мавҷуд будани фарзандони ноболиғ, бекор карда мешавад, агар зан ё шавҳар:

-бо тартиби муқарраркардан қонун бедарак ғоибишуда эътироф карда шуда бошад;

-бо тартиби муқарраркардан қонун дар натиҷаи касалии руҳӣ ё сустаклиаш ношоям эътироф карда шуда бошад;

-барои содир кардани ҷиноят ба муҳлати на кам аз се сол ба маҳрумӣ аз озодӣ маҳкум карда шуда бошад.

Бекор кардани ақди никоҳ ва додани шаҳодатнома дар бораи қатъи никоҳ аз ҷониби шӯъбаҳои сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ пас аз се моҳи дар ин бобат ариза додан сурат мегирад. Никӯҳ аз замоне, ки дар китоби сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ аз хусуси бекор шуданаш қайд мешавад, қатъгардида ҳисобида мешавад.

Таи солҳои охир дар Тоҷикистон масъалаҳои қатъ гардидани никоҳ хеле таъшишовар гардидаанд. Ба чораҳои пешбинишудаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, ки баҳри ҳифз ва таҳкими оила равона шудаанд, нигоҳ накарда масъалаи қатъ гардидани никоҳ боз ҳам мураккаб мемонад.

Дар ҷараёни заволи ёфтани Иттиҳоди Шурави, барпо шудани Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ, ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ва муҳоҷирати аҳолии дар байни оилаҳои никоҳашон омехта таъҷилан ба баррасии парвандаҳо дар суд аз ҳам ҷудо шудани зану шавҳар ба назар мерасад, ки он ба тарбияи насли наврас таъсири манфӣ мерасонад, ба зиёд шудани шумораи кудакони бехонаву бепарастор ва یتимоне мусоидат мекунад, ки волидайнӣ онҳо барҳаётанд. Бояд қайд кард, ки ҷудошавии падару модар ба тақдири кудакон таъсири манфӣ мерасонад. Мисол, дар соли 1991 аз сабаби қатъи гардидани никоҳ 5773 оила вайрон шуд, аз он ҷумла 4551 оилае, ки дар онҳо кудакони ноболиғ тарбия меёфтанд. Дар соли 1992 4739 оила барҳам хурд, аз он ҷумла 3635 оилаи кудакони ноболиғдор, дар соли 1993 бошад, 3849 оила фуру пошид, аз он ҷумла 3108 оилаи кудакони ноболиғдор. Дар соли 1994 3530 оила, мувофиқан 2922 ва соли 1995 3382 оила, мувофиқан 2973 оилаи фарзанди ноболиғдор ҷудо шуданд. Ба ҳамин тариқ, дар ҷумхурии дар муддати 5 сол зиёда аз 24273 оилаи ҷудошуда, аз он ҷумла 17189 оилае, ки кудакони ноболиғ доштанд. Мушкілотҳои иқтисодӣ, бӯхрони маънавӣ ва баъзе дигар «камбудии» ҳаёти иҷтимоӣ ба зиёд шудани ҳолатҳои дузанагӣ, ба таври таъҷили қайд кардан ва қатъи гардидани никоҳи онҳо оварда расонд. Аз ҳама ташвишовараш дар он аст, ки шумораи қайди ҷунин-никоҳҳо ва ҷудо шудани оилаҳо бо суръати бағоят зиёд афзуда истодааст.

Ҷудо шудани оила, дар навбати худ сабаби пайдоиши шумораи зиёди мушкілотҳо мешавад, аз он ҷумла тарбияи ғайриҷамъиятӣ ва нигоҳубини ҳамсари собиқӣ қорношоями муҳтоҷи ёрдам, мубориза ба бепарасторӣ ва ҷинояти хурдсолон. Таҳлили таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки ҷудошавии оила ва ҷиноятҳои ғайриҷамъиятӣ манфии ҳаёти ҷамъият буда, бо ҳам алоқаманданд. Танҳо дар

солҳои 1991-1993 аз тарафи суд барои судӣ ...
1898 ноболиг маҳкум шуд. Аз байни онҳо 488 нафарашон дар тарбияи танҳо яке аз волидайн — падар ё модар буданд.

Омузиши таҷрибаи судии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бекор кардани никоҳ нишон медиҳад, ки истифода кардани судҳо муайян намудани муҳлатҳоро барои ошғӣ шудани зану шавҳар, ҳамчунин рад намудани суд қонунгардонидани даъворо оид ба қатъи никоҳ, натиҷаҳои мусбат медиҳад, чунки оилаи тоҷик бефарзандиро наменвисандад. Қатъ гардидани никоҳи оилаҳои фарзандор бошад, мушкилотҳои гаронро ба души зану шавҳар ва ҷамъият бор мекунад.

Бо мақсади ҳифзи оила ва аз ҷониби падару модар тарбия гирифтани кудакон ҳар сол судҳои ҷумҳурии шумораи зиёди парвандаҳоро аз сабаби набудани асоси қатъи баррасӣ намеkunанд. Мисол, танҳо таи 5 соли охир (солҳои 1991-95) ба судҳои ҷумҳурии 36622 аризаи давоғӣ оид ба бекор кардани никоҳ дохил шуд ва дар 3470 ҳолаташ судҳо қарорро дар бораи рад намудани никоҳ қабул карданд. Таи 5-соли охир судҳо аз рӯи 2269 парванда оид ба қатъи никоҳ муҳлати ошғигӣ доданд ва дар натиҷаи он қисми зиёди оилаҳо аз ҷудошавӣ нигоҳ дошта шуданд.

Сабабҳои типии қатъ гардидани никоҳ дар Тоҷикистон инҳоанд:

- 1) номувофиқии мизоҷ ва манфиатҳои зану шавҳар;
- 2) муноқиша ва низоъҳо;
- 3) бефарзандӣ;
- 4) хиёнат ба ҳамсар;
- 5) майпарастӣ;
- 6) мушкилотҳои манзилӣ ва моли;
- 7) даҳолати ашхоси сеюм ба ҳаёти оилавӣ.

Мувофиқи моддаи 34 Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон волидайн дар тарбияи фарзандон масъул мебошанд.

Моддаи 19 Кодекси оид ба никоҳ ва оила муайян кардааст, ки масъалаҳои тарбияи фарзандонро зану шавҳар якҷоя ҳал мекунанд. Дар ҳолати иҷро накардани вазифаҳои худ баҳри тарбия ва таълимоти кудакон волидайн ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд, ба ҷавобгарии маъмурии касида мешаванд, ки он дар моддаи 173 Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қонуншиканиии маъмурии муайян карда шудааст. Дар ин ҳолатҳо комиссияҳо оид ба қорғои ноқилгон метавонанд ба волидайн ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд, огоҳӣ диҳанд ё ин ки аз онҳо ҷарима ба андозаи сеяки маоши ҳадди ақал ситонанд.

Давлат ба тарбияи насли наврас ғамхории махсус зоҳир мекунад. Мувофиқи моддаи 174 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадорӣҳо оид ба тарбияи ноқил аз ҷониби волидайн ё шахси дигар, ки ин уҳдадорӣ ба зиммааш қонунан гузошта шудааст, инчунин омӯзгор ё дигар қорменти муассисаи таълимиӣ ё тарбиявӣ, агар ин қордор бо муносибати бераҳмона нисбат ба ноқил алоқаманд бошад, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Ҳар яке аз ҳамсарон дар интиҳоби шӯғл, касб ва ҷои зист озоданд. Могу мулки дар давраи занушӯй ғункардаи зану шавҳар моликияти умумии якҷояи онҳо мебошад. Зану шавҳар барои соҳибӣ, истифодабарӣ ва идоракунии могу мулк ҳуқуқи баробар доранд. Зану шавҳар ба могу мулк дар он ҳолат ҳам ҳуқуқи баробар доранд, ки агар яке аз онҳо бо қорубори хона, нигоҳубини фарзандон машғул шуда бошад ва ё бо дигар хел сабабҳои узнор муъди мустақилона надохта бошад.

Могу мулке, ки дар давраи занушӯй ғун карда шудааст, ҳарчанде ки ба номи яке аз онҳо гузаронида шуда бошад ҳам,

ба зану шавҳар баробар тааллуқ дорад. Пуле, ки ба номи яке аз зану шавҳар ба кассаи давлатии амонатии меҳнатӣ ва ё дигар муассисаи кредитӣ гузошта шудааст, моликияти якҷояи зану шавҳар дониста мешавад, агар суд муқаррар карда бошад, ки ин пул аз ҳисоби маблағҳои зану шавҳар дар вақти занушӯии онҳо ҳамъ карда шудааст (моддаи 20 Кодекси оид ба никоҳ ва оила).

Моддаи 22 Кодекси оид ба никоҳ ва оила муайян кардааст, ки молу мулк, ки ба зану шавҳар то ақди никоҳ тааллуқ дошт, инчунин дар давраи никоҳ онҳо ҳамчун бахшиш ё ки мерос гирифтаанд, моликияти ҳар кадоме аз онҳо мебошад.

Тақсими молу мулк, ки моликияти умумии зану шавҳар мебошад, метавонад, ҳам дар давраи никоҳ ва ҳам баъди бекор кардани никоҳ бо талаби яке аз ҳамсарон сурат гирад ва ҳамчунин дар ҳолати мавҷудияти аризаи қарздиҳанда дар хусуси талаби тақсими моликияти умумии якҷояи зану шавҳар барои рӯёнидан аз ҳиссаи яке аз онҳо ҳаққи қарзро ба иҷро мерасад.

Мувофиқи қонунгузориҳои никоҳӣ-оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти умумии якҷояи зану шавҳар метавонад бо розигии зану шавҳар байни онҳо тақсим карда шавад. Дар ҳолати муноқиша моликияти умумии зану шавҳар дар муурофияи суд тақсим карда мешавад.

Пуле, ки зану шавҳар аз ҳисоби моликияти умумии якҷоя ба ҳисоби фарзандони ноболиғи худ гузоштаанд, ба кудакон тааллуқдор буда, ҳангоми тақсими моликияти умумии якҷояи зану шавҳар ба ҳисоб гирифта намешаванд.

Дар вақти тақсим кардани молу мулк, ки моликияти умумии якҷояи зану шавҳар мебошад, ҳиссаи онҳо баробар ҳисоб карда мешаванд, агар дар қарордоди байни онҳо чизе дигаре муайян нашуда бошад.

Агар зан корношоям бошад, суд метавонад ҳиссаи уро зиёд кунад.

Васоят нисбати кудакони синнашон ба 15 нарасида, дар ҳолатҳое муайян карда мешавад, ки кудак бе парастории волидайн ва муҳтоҷи таъмини моддӣ мебошад. Барои ба дидори кудак расидани падару модаре, ки дар айни замон васй нест, ҳифзи ҳуқуқи падарӣ ё ҳуқуқи модарӣ асос мебошад. Ба падар ё модаре, ки аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шудааст, мумкин аст, ки мақомоти васоят ва парасторӣ иҷозат диҳанд то ки бо кудак вохӯрад, ба шарте, ки ин вохӯрӣ ба кудак таъсири зарарнок нарасонад ва ба ҳаёту саломатии кудак хатарнок набошад. Робитаи падару модар ва кудак бо ризоияти мақомоти васоят ё васй ва ё маъмурияти муассисае, ки кудак дар он муассиса аст, сурат мегирад.

Қонунгузори оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон *ӯҳдадории алиментдиҳии зану шавҳарро муайян мекунад*. Дар асоси қонун зану шавҳар *ӯҳдадоранд*, ки якдигарро аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ кунанд. Дар ҳолати рад кардан аз чунин дастгирӣ ва набудани қарордоди зану шавҳар доир ба пардохти алимент, ҳуқуқи аз тарнқи суд талаб кардани пардохти алиментро аз ҳамсари худ, ки дорои имконияти лозимӣ аст, инҳо доранд: *-ҳамсари корношоями муҳтоҷи ёрдам, -зан дар вақти ҳомиладорӣ ва дар муҳлати се соли баъди таваллуди фарзанд*.

Дар ҳолати қатъ гардидани никоҳ инҳо ҳуқуқи таъминот доранд: *собик ҳамсари муҳтоҷи ёрдам*, ки аз паи нигоҳубини кудакони маъюби то синни 18-сола ё ин ки кудакони хурдсоли маъюби гуруҳи I мебошад; *собик ҳамсари корношоями муҳтоҷи ёрдам*, ки то қатъ гардидани никоҳ ё ин ки дар муддати як соли баъд аз қатъ гардидани никоҳ корношоям шудааст; *ҳамсари муҳтоҷи ёрдам*, ки ба синни нафақа на дертар аз 5 сол баъди қатъ гардидани никоҳ расидааст, агар зану шавҳар дар никоҳ

муддати дуру дароз буданд; зан дар муддати ҳомиладорӣ ва дар муҳлати якуним соли баъди таваллуди кӯдак, агар ҳомиладорӣ то вақти қатъ гардидани никоҳ воқеъ шуда бошад.

Миқдори маблағе, ки барои таъмини зан ё шавҳар ситонида мешавад, дар асоси аҳволи моддии зану шавҳар дар назар гирифта шуда, бо маблағи қатъии ҳармоҳа муайян карда мешавад. Ҳамсари ҷудошуда, ки таъминоти молӣ мегирифт, дар ҳолати никоҳи нав бастан ҳуқуқи гирифтани таъминот аз ҳамсари собиқӣ худро гум мекунад.

Қонунгузори онлави муайян кардааст, ки падару модар барои таъмини фарзандони ноболиғи худ уҳдадоранд. Агар волидайн фарзандони ноболиғи худро таъмин накунад, маблағ (алимент) барои таъминоти кӯдакон аз волидайн ба таври судӣ рӯёнида мешавад. Мувофиқи қонун барои фарзандони ноболиғ аз падару модар алиментҳо ба миқдори зерин рӯёнда мешаванд: барои як фарзанд — чорьяк; барои ду фарзанд — сеяк, барои се ва зиёда аз он — нисфи музди корӣ (даромади падару модар). Андозаи ин ҳиссаҳо бо қарори суд Ҳангоми ба назар гирифтани вазъияти моддӣ ва онлави тарафҳо ва соир ҳолатҳои қобили диққат метавонад кам ё зиёд карда шавад.

Қарорҳои судҳо дар бораи рӯёнидани алиментҳо бо сабаби набудани манбаи пулӣ (маблағи маоши кори аҳоли хеле кам аст)-и шахсони алиментсупор хеле суст иҷро мешавад. Қисми зиёди шахсони алиментсупор дар кофтуков мебошанд. Маълумотҳои расмӣ омор нисбати таъминоти алиментӣ вучуд надоранд.

Барои бадқасдона, яъне бидуни сабабҳои узрнок бештар аз се моҳ саркашӣ кардани волидайн аз иҷрои қарори суд онд ба пардохти маблағ барои таъминоти фарзандони ноболиғ, ҳамчунин фарзандони ғайри қобили меҳнат, ки синнашон ба 18 ра-

сидааст, мувофиқи моддаи 177 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Барои бадқасдона, яъне бидуни сабабҳои узрнок бештар аз се моҳ саркашӣ кардани фарзандон аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ ҷиҳати таъминоти волидайнӣ ғайри қобили меҳнат ва эҳтиёҷманди ёрии моддӣ, тибқи моддаи 178 Кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст.

Мувофиқи Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба никоҳ ва оила бастанӣ никоҳ бе қайди қонунии он оқибатҳои ҳуқуқӣ надорад. Зан ва шавҳар, ки бе қайди никоҳ зиндагӣ мекунанд, ба истисноӣ ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ дорон ҳуқуқҳо ва ӯҳдадорихон оилавӣ нестанд. Ҳамчунин, онҳо баҳри таъминот дар вақти зиндагии яқоя ва баъди қатъи муносибатҳои оилавӣ ҳуқуқ надоранд.

Оиди мушқилот ва масъалаҳои оилавӣ суд дар амалиёти худ мавқеи бетарафонаро ишғол мекунад ва ҳолатҳое вучуд надоранд, ки суд вобаста аз мавқеи молиявӣ зан ё шавҳар ба онҳо нобаробар муносибат кунад.

Зане, ки ба воситаи роҳҳои сунъӣ таваллуд кардааст, баробари заноне, ки ба таври табиӣ таваллуд кардаанд, ҳуқуқ дорад.

Шавҳаре, ки барои ба таври сунъӣ ҳомиладор шудани зани худ розӣ шудааст, ба ҳайси падари навзод навишта мешавад ва ҳаққи аз навиштаҷот эътироз карданро надорад (моддаи 55 Кодекси оид ба никоҳ ва оила).

Масъалаи омезиши хун (мучоёмат) чунин ҳал карда мешавад. Мувофиқи қисми 2 моддаи 16 Кодекси оид ба никоҳ ва оила ақди никоҳ бастанӣ ҳешовандони наздик, аз ҷумла хоҳару бародари ҳамбати, новобаста аз ҳамхун буданашон ва ҳешовандоне, ки қаробати наздики ҳамхунӣ доранд, манъ аст.

Дар ҳолати ба вуқӯ пайвастанӣ чунин ҳодиса тибқи моддаи 42 Кодекси оид ба никоҳ ва оила никоҳ ғайриҳақиқӣ ҳисобида мешавад.

Мувофиқи қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба адвокатура», ки 4 ноябри соли 1995 қабул шудааст, давлат ҳолатҳоро, ки қумаки ҳуқуқӣ бояд бепул расонида шавад, муайян кардааст.

Давлат маблағгузори лозимӣ ва таъмини қумаки ҳуқуқиро ба шаҳрвандони нодор, ҳамчунин пардохти қумаки ҳуқуқиро, ки мувофиқи қонун бепул ё дар баробари шартномаи озодона бо мизоҷ баста расонида мешавад, кафолат медиҳад.

Расонидани қумаки ҳуқуқӣ бепул дар моддаи 19 қонуни зикршуда муайян карда шудааст.

Аъзоёни коллегияи адвокатҳо ёрии ҳуқуқиро бепул мерасонанд: *ба даъвогарон* дар судҳои мақоми якум ҳангоми баррасии парвандаҳо дар бораи рӯғидани алимент, дар бораи барқарор кардан ба кор, *ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ* ва ҷанги Афғонистон, ба гурезаҳо; *ба шаҳрвандон* оид ба шикоятҳо дар бораи хатогиҳо дар рӯйхати интиҳобкунандагон; *ба депутатҳои халқӣ* ҳангоми додани маслиҳат оид ба масъалаҳои қонунӣ, ки бо иҷрои вазифаҳои намоёндагии онҳо алоқаманд ҳастанд.

Ғайр аз ин, Раёсати коллегияи адвокатҳо, ҳамчунин мақомоти тафтишоти пешакӣ, прокурор ва суд, ки тафтишоти парванда дар ихтиёри онҳо мебошад, ҳуқуқ доранд, ки шахсро қисман ё комилан аз пардохти ҳаққи қумаки ҳуқуқӣ озод кунанд. Ҳангоми ҳал кардани масъала оид ба озод кардани шахс аз пардохти ҳаққи қумаки ҳуқуқӣ вазъи молӣ, синну сол, коршоямӣ, вазъи саломатӣ, фарзандони ноболиғ ва корношоям доштан ва мавҷудияти шахсони дар таъмини ӯ қарордошта ба назар гирифта мешавад.

Мувофиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба нотариати давлатӣ», ки 15 май соли 1997 қабул шудааст, нотариусҳои давлатӣ ва дигар ашхоси мансабдор, ки амалиёти нотариалиро иҷро мекунад, ба симоҳои ҳуқуқӣ ва шахсон алоҳида дар асоси муроҷиати онҳо ҷиҳати истифода аз ҳуқуқ ва ҳимояи манфиатҳои қонунии онҳо кӯмаки ҳуқуқӣ мерасонанд; ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои онҳоро мефаҳмонанд; аз оқибатҳои амалиётҳои ҳуқуқии иҷрошаванда огоҳ мекунанд; то ки беҳабар будан аз ҳуқуқ ва ҳолатҳои дигари ба ин монанд ба зарари онҳо истифода нашаванд.

Дар ҳолатҳои зарурӣ нотариусҳои давлатӣ ва ашхоси дигари мансабдор, ки амалиёти нотариалиро иҷро мекунанд, бо хоҳиши шаҳрвандон ё симоҳои ҳуқуқӣ, ки баҳри иҷрои амалиёти нотариалӣ муроҷиат кардаанд, ба онҳо лоиҳаи аснод ва аризаҳоро омода мекунанд ва ҳамчунин оид ба мушкилоти иҷрои амалҳои нотариалӣ маслиҳат медиҳанд.

Аз пардохти бӯчи давлатӣ озод кардан дар моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба нотариати давлатӣ» зикр шудааст. Агар вазъияти молии шаҳрванд имкон надихад, ки ӯ бӯчи давлатиро пардозад, он шаҳрванд ҳуқуқ дорад ба мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроияи маҳал, ки идораи нотариалӣ дар он маҳал ҷойгир аст, дар хусуси бо хоҳиши қисман ё қисман аз пардохти бӯч озод кардани худ муроҷиат намояд.

Бо назардошти аҳамияти бузурги саҳми оила дар тарбияи насли наврас, таҳкими асосҳои ҷомеа ва таъмини устувории ҷамъият Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 ноябри соли 1995 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Оид ба рӯзҳои ид» қабул кард, ки мувофиқи он ҳар сол 15 май ҳамчун ид - *Рӯзи байналхалқии оила ҷашн гирифта мешавад.*

Мувофиқи қонуни зикршуда рузи 8 март ҳамчун рузи байналхалқии занон чашн гирифта мешавад ва рузи истироҳат, эълон шудааст.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 1993 «Дар бораи маориф» барои кумак ба оила баҳри фароҳам овардани шароитҳои мусонд дар тарбияи кудакони синни томактабӣ ва хурдсол, бо назардошти манфиатҳо ва талаботҳои оила ясли ва боғчаҳои кудакона ва дигар муассисаҳои томактабии низоми кориашон кӯтоҳмуддат, рузона ва шабонарузӣ ва кудакистонҳои навъи интернатӣ ташкил карда мешаванд.

Давлат таъмини моддин муассисаҳои томактабро ба уҳдаи худ гирифтааст (моддаи 11 Қонун).

Ба шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қаламрави он, сарфи назар аз аслу насаб, ҷинсият, забон, мансубияти нажодию миллӣ, вазъи иҷтимоию махсусиятҳои касбу кор, ҷои истиқомат, эътиқод, мазҳаб ва муносибат ба дин, ҳуқуқи таҳсил кафолат дода мешавад (Моддаи 5 Қонун). Мувофиқи моддаи 164 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба шахси воқеӣ бо ҳар тарз монеъ шудан ба гирифтани маълумоти ҳатмии умумии асосӣ (нуҳсола) гунаҳгор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Дар ин маврид ҷарима ба андозаи аз як ҳазор то ду ҳазор маоши ҳадди ақал ё маҳдуд кардани озода ба муҳлати то ду сол ё ҳабс ба муҳлати то шаш моҳ дар назар дошта шудааст.

Тибқи Қонуни зикршуда давлат ба коркунони илмӣ, педагогӣ ва дигар муассисаҳои таълиму тарбиявӣ ва муассисаҳои системаи баланд бардоштани маҳорат ва аз нав тайёркунии кадрҳо, ҳамчунин ба коркунони нашриётҳои педагогӣ барои дар навбати аввал ба манзил соҳиб шудан, ройгон (бепул) ба моликияти шахсӣ табдил додани манзил дар ҳолати доштани соби-

қай бетаваққуфи педагогӣ на камтар аз 10 сол, ҳуқуқ додааст. Коркунони педагогие, ки на камтар аз 10 сол собиқаи кории бетаваққуф доранд, ҳангоми харидани манзил аз супоридани боҷи давлатӣ озод карда мешаванд.

Коркунони педагогӣ, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи рӯзи кории меъёрноки шашсоата, ҳафтаи кории кӯтоҳшуда, рухсатии давомноки пулақӣ ва ҳангоми расидан ба синни нафақа таъмини нафақаро дар асоси собиқаи корӣ доранд (моддаи 34 Қонун).

III. ҚОНУН ДАР БОРАИ ТАЪМИНИ НАФАҚА

Мувофиқи моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи нафақаи шахравандони Ҷумҳурии Тоҷикистон", ки 25 июни соли 1993 қабул шудааст, закон ҳуқуқ доранд баъд аз расидан ба синни 55 ва дар сурати доштани собиқаи кории на камтар аз 20 сол ба нафақа раванд.

Тибқи моддаи 12 қонуни мазкур ба ин гурӯҳи закон ҳуқуқ дода шудааст, ки нафақаи имтиёзнок гиранд: *занҳое*, ки ба сифати тракторчӣ-машинист, ронандаи мошинҳои бинокорӣ, роҳсозӣ ва боркунандаю борфароранда кор мекунанд; *занҳое*, ки говдуш (оператори мошинҳои говдушӣ) мебошанд; *занҳое*, ки дар давоми мавсими пурра ба парвариш ва ҷамъоварии пахта, ба парвариш, ҷамъоварӣ ва қоркарди тамоку машғуланд; *занҳое*, ки дар истеҳсолоти бофандагӣ дар сари дастгоҳ ва мошинҳо кор мекунанд.

Занҳое, ки дар ноҳияи Мурғоби ВМБК кор ва доимо истиқомат кардаанд; *заноне*, ки панҷ ва беш аз ин кудак таваллуд карда, онҳоро то синни 18 солагӣ тарбия намуданд ва модарони ашхоси аз кудакӣ маъюб, ки онҳоро то ин синни 18 тарбия карданд, низ ҳуқуқ ба нафақаи имтиёзнок доранд.

Қонуни зайл доираи ашхосеро, ки ҳуқуқи гирифтани нафақаро бо сабаби маҳрум шудан аз саробон доранд, муайян мекунад. Ба гирифтани нафақае, ки бо сабаби маҳрум шудан аз саробон таъин карда мешавад, *аъзои корношоями оила*, ки дар таъминоти саробон қарор доштанд, ҳуқуқ доранд. Барои гирифтани ин намуди нафақа шахсони зайл ҳуқуқ доранд: *фарзандони корношоям, волидайн ва ҳамсари корношоям, ҳамчунин волидайн ва ҳамсари корношоями шахрвандоне*, ки дар натиҷаи осеби ҳарбӣ фавтидаанд, *аъзои оилаи хизматчиёни ҳарбӣ*, ҳайати қаторӣ ва роҳбари мақомоти умури дохила.

Инҳо *аъзоёни корношоями оила* ба ҳисоб мераванд:

а) *фарзандон, бародару хоҳарон ва набераҳои ба синни 18 нарасида ё аз ин синну сол калонтар*, агар онҳо то расидан ба синни 18 маъюб шуда бошанд, ба шарте, ки бародарону хоҳарон ва набераҳо волидайнӣ қобили қор надошта бошанд;

б) *падар, модар, зан, шавҳар*, агар онҳо ба синну соли нафақа расида бошанд: мардҳо ба синни 60, занҳо ба синни 55 ё онҳо маъюб бошанд;

в) *яке аз волидайн ё ҳамсарон ва ё бобо, биби, бародар ё хоҳар*, сарфи назар аз синну сол ва қобилияти қорӣ, агар онҳо қор накарда, ба нигоҳубини кудакон, бародарону хоҳарон ё набераҳои то 8 сола, ки саробонашон фавтидааст, машғул бошанд;

г) *бобою биби* - дар сурати набудани шахсоне, ки мувофиқи Қонун онҳоро бояд таъмин кунанд.

Ҳамсари шахрвандоне, ки дар асари осеби ҳарбӣ вафот кардаанд (ҳалок шудаанд), агар кудакони то 8 солаи шахси фавтида (ҳалокшуда)-ро нигоҳубин кунанд, сарфи назар аз синну

сол, қобилияти меҳнати ва кор кардан ё накардан барои гирифтани нафақа ба сабаби маҳрум шудан аз саробон ҳуқуқ дорад.

Ба *волидайн ва ҳамсари шахсони* дар натиҷаи осеби ҳарбӣ вафоткарда (ҳалокшуда) нафақа ба сабаби маҳрум шудан аз саробон ҳангоми расидани онҳо ба синни 50 таъин карда мешавад.

Нафақае, ки бинобар вафоти ҳамсар таъин гардидааст, баъди бо шахси дигар ақди никоҳ бастанӣ нафақахӯр ҳам дода мешавад.

IV. ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ

Қонунгузори ҷиноятӣ ва ҷиноятӣ-просесуалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли кодексҳо таҳия шудааст ва санадҳои асосии ҷиноятӣ ва ҷиноятӣ-просесуалӣ Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятӣ-просесуалии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Дар айни ҳол дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон Кодекси ҷиноятӣ амал мекунад, ки 21 май соли 1998 дар иҷлосияи IX даъвати якуми Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст ва аз 1 сентябри соли 1998 ба амал ҷорӣ карда шуд.

Азбаски аз рӯи хусусиятҳои ҷисмонии худ зан нисбат ба мард заифтар буда, на ҳама вақт метавонад пеши роҳи таҷовузо ро гирад, ҳангоми баҳо додан ба амалҳои ғайриқонунӣ, ки зидди зан содир шудаанд, ин ҳолатҳо ба инобат гирифта мешаванд.

Тибқи моддаи 62 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолатҳое, ки ҷавобгари ро вазнин мекунад, дидаю дониста аз тарафи гунаҳгор содир намудани ҷиноят нисбати зан ҳомиладор, инчунин кӯдаки хурдсол, ноболиғ, шахси дигари бепааноҳ ё нотаъин ё шахсе, ки дар тобеияти гунаҳгор мебошад, дохил мешавад.

Ба ҳолатҳое, ки ҷавобгари ро вазнин мекунад, ҳамчунин қасдан одам куштан, ки бо таҷовуз кардан ба номус вобаста аст ва дидаю дониста куштани зане, ки ҳомиладорӣ у ба гунаҳгор аён аст, дохил мешаванд (моддаи 104 Кодекси ҷиноятӣ).

Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе муқаррароти махсусро нисбати таҷовузи маишӣ дар назар дорад. Ҳо-са, ба ҳолатҳое, ки ҷазоро вазнин мекунанд, қасдан содир на-мудани ҷиноят нисбати волидайн (моддаи 62 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон) дохил мешавад.

Волидайн барои содир кардани кирдори бераҳмона нис-бати фарзандони ноболигашон тибқи моддаи 174 Кодекси ҷи-ноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Барои шахсоро бо таҳдид, бо муомилаи сахту дағалона ё доимо таҳқир кардани шаъну эътибори шахси ҷабрдида ба худкушӣ ё ба қасди худкушӣ расондан ҷавобгарии ҷиноятӣ му-қаррар карда шудааст. Ҷазо ба маҳрум кардан аз озодӣ ба муддати аз се то панҷ сол ба назар дошта шудааст (қисми I моддаи 109 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Қисми 2 моддаи 109 Кодекси ҷиноятӣ *барои ба худку-шӣ ё қасди худкушӣ расонидани шахсе*, ки аз ҷиҳати моддӣ ё аз ҷиҳати дигар тобеи гунаҳгор мебошад ё ин ки *ноболиғ аст*, ҷавобгариро муайян кардааст. Дар ин ҳолат шахси айбдорша-ванда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда, ба маҳрум кардан аз озодӣ ба муддати аз 5 то 8 сол ҷазо дода мешавад.

Ба ҷиноятҳое, ки ба муқобили тандурустӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ки бевосита ба таҷовузи ҳаёти вобастагӣ дорад, қо-нунгузории ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин амалҳоро дар назар дорад: *расондани зарарҳои гуногуни ҷисмонӣ* (моддаҳои 110, 111, 112, 118, 119 Кодекси ҷиноятӣ); *задан ва азоб додан* (моддаи 116, 117 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии То-ҷикистон); *авбошия* (моддаи 237 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Кодекси ҷиноятӣ (моддаи 110) ба ҳолатҳои вазнинку-нандаи ҷиноят қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии

зане, ки ҳомиладориаш ба гунаҳгор аён аст ё худ боиси қатъи ҳомиладории ӯ гардидааст, дохил кардааст. Барои содир кардани чунин ҷиноят гунаҳгор бо ҳабс ба муҳлати аз 8 то 15 сол бо мусодираи амвол ё бидуни он ҷазо дода мешавад. Ҳамчунин, шахсе, ки ба саломатӣ бо нияти руйпуш кардани ҷинояти дигар ё осон кардани содир намудани он, инчунин марбут бо таҷовуз ба номус ё кирдори зуроварии дорои хусусияти шахвонӣ зарари вазнин расонидааст, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.

Моддаи 138 Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариро барои таҷовуз кардан ба номус муайян кардааст. Зимнан, занро таҷовуз кардани шавҳар низ ҷиноят ҳисоб мешавад.

Қисми зиёди тадқиқотчиён муътақиданд, ки шумораи ҳодисаҳои ба қайд гирифташудаи таҷовуз аз будаи хеле кам мебошанд. Маълумоти омор дар ин масъала ҳолати воқеиро комилан инъикос намекунад. Ба фикри мо, баъзе омилҳои муҳиме ҳастанд, ки қурбонии таҷовуз, падару модари ӯ ва васиҳои қонуниро маҷбур месозанд, ки дар бораи ҷиноятҳои содиршуда арз накунад. Ба фикри олимони ва ходимони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар айни замон ин омилҳо чунинанд:

хатари тарс аз қасди ҷинояткор — 50%;

шарм дар назди одамони гирду атроф — 30%;

нобоварӣ ба имкониятҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ — 10%;

аз тафтиш гузаштаниро нахостан — 5%.

Дар қонунгузори амалкунандаи ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муҷомаат (омезиши хун) бо ҳешованди наздик дар назар гирифта шудааст. Масалан, дар ҳолати таҷовуз кардан ба номуси ҳешованди наздик мувофиқи банди 3 моддаи 138 Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор ба муҳлати аз понздаҳ то бист сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад ё қатл карда мешавад. Дар ҳолати содир карда-

ни кирдори зуроваронаи дорон хусусияти шахвонӣ нисбати хешованди наздик тибқи банди 3 моддаи 139 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст. Ҷазои ин ҷиноят маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз 10 то 15 сол аст. Барои алоқаи ҷинсӣ, бачабозӣ ё ҷимои зан бо зан ё кирдори дигари дорон хусусияти шахвонӣ нисбати шахси баръало ба синни 16 солагӣ нарасида низ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. Агар ҷунин кирдор аз ҷониби падар ё модар содир шуда бошад, гунаҳгор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол (моддаи 141) кашида мешавад. Ҳамҷунин кирдори бадахлоқонаи омузгор ё дигар шахси вазифаи тарбия ба зиммааш гузошташуда бе истифодаи зуроварӣ нисбати шахсе, ки ба синни 16 нарасидааст (моддаи 142 Кодекси ҷиноятӣ) низ ба категорияи ҷиноят дохил мешавад.

Қонунгузориин ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятиро дар ҳолатҳои зерин дар назар дорад: *барои занро маҷбур кардан ба исқоти ҳамл (аборт)*, ки дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал омадааст, гунаҳгор ба қорҳои ислоҳотӣ ба муҳлати то 2 сол ё ба ҳамин муддат аз озодӣ маҳрум карда мешавад (моддаи 124 Кодекси ҷиноятӣ); *барои дуздидани зане*, ки гунаҳгор аз ҳомиладор будани ӯ огоҳ буд, тибқи банди 2 моддаи 130 ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. Дар ин ҳолат ҷазо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 12 сол муқаррар шудааст. Агар одамдӯзӣ бо мақсади шахвонӣ ё бо усули дигар истисмор кардани шахси дуздидашуда ба амал омада бошад, гунаҳгор ба муҳлати аз 15 то 20 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад (банди 3 моддаи 130).

Кодекси ҷиноятӣ барои занеро, ки гунаҳгор баръало аз ҳомиладор будани ӯ огоҳ буд, гайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум кардан, агарчӣ бе нияти дуздидани инсон ба амал омада бошад,

ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар кардааст. Дар ин ҳолат гунаҳгор ба муҳлати аз 3 то 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад (банди 2 моддаи 131). Дар ҳолати кирдори мазкур бо мақсади шахвонӣ ё усули дигар истисмор намудани шахси ғайриқонунии аз озодӣ маҳрумшуда воқеъ шуданаш ҷавобгар ба муҳлати аз 5 то 10 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад (банди 3 моддаи 131).

Барои тухмат ва таҳқир кардан мувофиқи моддаҳои 135 ва 136 Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст.

Дар Кодекси ҷиноятӣ барои бо эуроварӣ ва ё таҳдиди истифодаи он бо истифода аз вазъи тобеият, бо ирғоб (шантаж), бо таҳдиди несту нобуд ё вайрон кардани амвол ва ё бо роҳи фиреб ба фоҳишагӣ ҷалб намудан ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст. Барои содир кардани ин навъи ҷиноят бо ҷарима ба андозаи аз 500 то 1000 маоши ҳадди ақал ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 3 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад (банди 1 моддаи 238 Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон). Ҳамин кирдор, агар такроран ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад, тибқи банди 2 моддаи 238 Кодекси ҷиноятӣ бо ситонидани ҷарима ба андозаи аз 1000 то 2000 маоши ҳадди ақал ё маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ҷазо дода мешавад.

Дар ҳолати ташкил кардан ё нигоҳ доштани фоҳишахона, ҳамчунин даллагӣ бо гарази шахсӣ ё занҷаллобӣ гунаҳгор ба андозаи аз 1000 то 2000 маоши ҳадди ақал ҷарима карда мешавад ё бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол ҷазо дода мешавад.

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истехсол, паҳн ва рекламаи ғайриқонунии мавод ва предметҳои парнографӣ, ҳамчунин барои фуруши ғайриқонунии маводи интишорӣ, кино ва сабти видео,

акс ё дигар чизҳои дорои хусусияти парнография (моддаи 241 Кодекси ҷиноятӣ), дар назар дошта шудааст. Гунаҳгор дар ин маврид бо ситонидани ҷарима ба андозаи аз 500 то 800 маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад.

Дар ҳолатҳои аз тарафи зан содир шудани амалҳои ҷиноятӣ қонунгузори ҷиноятӣ баъзе меъёрҳоро дар назар дорад, ки баҳри сабук гардонидани аҳволи зан равона шудаанд.

Мисол, мувофиқи моддаи 59 Кодекси ҷиноятӣ занонро, ки дар вақти содир кардани ҷиноят ё дар вақти бароварда шудани ҳукм ҳомиладоранд, ба ҷазои қатл ҳукм кардан мумкин нест. Ба зане, ки дар вақти иҷрои ҳукм ҳомиладор мебошад, ҷазои қатлро татбиқ кардан мумкин нест.

Дар вақти таъин кардани ҷазо барои ҷиноятҳои содиркарда суд чунин ҳолатҳоро, ки ҷавобгариро сабук мекунад, эътироф мекунад: содир кардани ҷиноят дар натиҷаи вазнинии шароити зиндагӣ; содир кардани ҷиноят дар зери таъсири таҳдид ё маҷбуркунӣ ё ки бинобар вобастагии моддӣ, хизматӣ ё вобастагии дигар; содир кардани ҷиноят дар ҳолати ҳаяҷони саҳти рӯҳӣ, ки дар натиҷаи ҳаракатҳои ғайриқонунии шахси ҷабрдида рӯй додааст; ҷиноят содир кардани зани ҳомиладор.

Тибқи талаботи қонунгузори ҷиноятӣ занҳои ҳомиладор ва занҳое, ки фарзандони то сесола доранд, аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод карда мешаванд. Масалан, мувофиқи моддаи 78 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон занони маҳкумшудаи ҳомиладор ё занони дорои фарзандони то сесола, ба истиснои занҳое, ки барои ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ба муҳлати зиёда аз 5 сол маҳкум гардидаанд, суд метавонад дар доираи муҳлате, ки тибқи қонунҳои амалкунанда занро бо сабаби ҳомиладорӣ, таваллуд ва то сесола шудани кӯдак аз қор озод кардан мумкин аст, аз адои ҷазо озод намояд.

Зани маҳкумшудае аз адои ҷазо озод карда мешавад, ки оила ӯ хешовандонаш барои якҷоя бо ӯ зиндагӣ кардан розигӣ додаанд ӯ барои мустақилона таъмин намудани шароити лозиман тарбияи кудак имконият дорад. Агар зани маҳкумшуда аз кудак даст кашад ӯ ўро ба یتимхона супорад, аз маҳалли сукунат ғайб зада бошад ӯ аз тарбияи кудак ва нигоҳубини ӯ саркашӣ намояд, тартиботи ҷамъиятиро вайрон кунад ва дар ин хусус мақоми ба ӯ назораткунанда зиёда аз ду маротиба ўро хаттӣ огоҳ карда бошад, суд метавонад зани маҳкумшударо барои адои ҷазои бо ҳукм таъиншуда фириштад. Пас аз сесолашудани кудак ӯ дар ҳолати вафот кардани ӯ, суд вобаста аз рафтори зани маҳкумшуда метавонад ўро аз адои ҷазо озод кунад ӯ онро бо ҷазои нисбатан сабуктар иваз намояд ва ӯ зани маҳкумшударо барои адо намудани ҷазои бо ҳукм таъиншуда фириштад. Дар ин ҳолат суд метавонад вақтеро, ки дар давоми он зани маҳкумшуда муҳлати ҷазоро адо накардааст, пурра ӯ қисман ба муҳлати адои ҷазо ба ҳисоб гирад.

• Тавони додани зиёни ба ҷабридида расида комилан ба зимман шахси ҷиноят содиркарда вогузошта мешавад. Дар ҷумҳурии мо низоми давлатии додани ҷуброн ба ҷабридидагон вуҷуд надорад.

V. ҚОНУНИ МЕҲНАТ

Эҳсоияи занон дар ҷоҷагии халқ вобаста ба синну соли онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1993 ин ҷониб амал намекунад. Ҳиссаи занон дар шумораи умумии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъоли ҷумҳурӣ чунин аст:

Солҳо	Шумораи умумии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол	аз он ҷумла — занон
1991	1.970000	788000
1992	1.917000	783000
1993	1.877000	830000
1994	1.877000	812000
1995	1.891000	832000
1996	1.778000	827000

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омили занон ва мардоне, ки аз рӯи соатҳои пурра ва нопурраи корӣ кор мекунанд, пеш бурда намешаванд. Маълумоти расмӣ дар бораи фарқиати андозаи маоши занон ва мардон вучуд надорад. Аслан, дар андозаи маоши кории занон ва мардон фарқиат вучуд надорад, чунки меъёри музди кор барои ҳарду ҷинс баробар аст. Лекин дар

деҳот занон, маъмулан, бо корҳое машғуланд, ки ихтисоси махсусро талаб намекунад ва музди кораш кам мебошад.

Қисми 2 моддаи 35 Конституция (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои меҳнати ҳама гуна маҳдудиятро манъ мекунад.

Ин муқаррароти Конституционии зидди маҳдудкунии ҳуқуқ дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дақиқ карда шудааст. Тибқи моддаи 7 ҳамаи шахрвандон дар соҳаи муносибатҳои ҳуқуқии меҳнати имконияти баробар доранд. Ҳама гуна фарқиятгужорӣ, иҷозат надодан ва ё қабул накардан ба кор аз рӯи аломатҳои мансубияти миллӣ, нажодӣ, ранги пӯст, ҷинсият, синну сол, дин, ақидаи сиёсӣ, маҳалли таваллуд, баромади ҳориҷӣ ё иҷтимоӣ, ки баробарии имкониятро дар соҳаи меҳнат барҳам мезанад, манъ аст.

Фарқият дар соҳаи меҳнат вобаста ба талаботи ҳосанавъи муайяни кор ва ё вобаста ба ғамхорӣ махсуси давлат нисбат ба ашхосе, ки мӯҳтоҷи ҳимояи ҳоси иҷтимоӣ мебошанд (занон, ноболигон, маъҷубон), маҳдудсозии (паймолкунии) ҳуқуқ намебошад.

Ашхосе, ки дар соҳаи муносибатҳои меҳнати ҳуқуқи худро паймолшуда меҳисобанд, метавонанд бо аризаи дахлдор ба суд муроҷиат намоянд.

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон паймолкунии ҳуқуқи пардохти музди меҳнатро манъ мекунад (моддаи 102). Корфармо вазифадор аст, ки ба кормандон барои иҷрои кори баробарарзиш маоши баробар диҳад. Занон, тибқи ин муқаррарот, ҳуқуқ доранд, ки барои иҷрои кори баробарарзиш бо мардон маоши баробар гиранд.

Қисми 1 моддаи 159 Кодекси меҳнат низ зидди маҳдудкунии ҳуқуқ равона карда шудааст, ки тибқи он ба кор қабул накардани занон ва кам кардани музди меҳнати онҳо ба сабаби

ҳомиладорӣ ё фарзандорӣ онҳо манъ аст. Ҳангоми ба кор қабул накардани зани ҳомила ё зане, ки тифли то 3 сола дорад ва модарони яккаву танҳо, ки фарзандони то 14 сола (фарзанди маъъюби то 16 сола) доранд, корфармо вазифадор аст, ки сабабҳои ба кор қабул накарданаширо ҳатти хабар диҳад. Ашхоси мазкур метавонанд аз саркашии корфармо барои қабул ба кор ба суд муроҷиат намоянд.

Муқаррароти Кодекси меҳнат аз ҷиҳати назариявӣ барои ҳимояи шахрвандон аз маҳдудкунии ҳуқуқ дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ кифоягӣ мекунад. Дар таҷриба баъзан ҳолатҳои поймол шудани ҳуқуқ (пардапӯшона) аз тарафи корфармоён ба мушоҳида мерасад, лекин маълумоти омор оид ба миқдори ҳодисаҳои ба суд муроҷиат кардан бо сабаби саркашии корфармо ҷиҳати қабул ба кор ва ҳалли ин муроҷиатҳо вуҷуд надорад.

Занон дар бораи вайрон шудани ҳуқуқи худ дар соҳаи пардохти маоши музди кор метавонанд аризаҳои шикоятӣ худро ба комиссия оид ба муноқишаҳои меҳнатӣ ё ба суд равона кунанд.

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи умумӣ ва кафолати қабул ба корро барои занон ва мардон муайян карда, дар айни замон фарқиятҳои муайяно дар қабули занон ба кор ва ҷараёни коре, ки занҳо иҷро мекунанд, дар назар дорад. Намудҳои муайяни кор мавҷуданд, ки дар он истифодаи меҳнати занон ё манъ ва ё маҳдуд карда шудааст. Тибқи моддаи 160 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон занонро дар корҳои зеризаминӣ, дар корҳои вазнин ва корҳои шароиташон зарарнок, ҳамчунин дар корҳои борбардорию боркашии дастӣ аз меъёри барои онҳо қабулшуда зиёд кор фармудан манъ аст.

Номгуи истехсолот, кору ихтисосҳо ва вазифаҳои шароити корашон вазину зарарнок ё хатарнокро, ки истифодаи

меҳнати занон дар онҳо манъ аст ва ҳадди ниҳони меъёри бор-
ҳоро, ки барои занон дастӣ бардоштан ва кашондан иҷозат
дода мешавад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ме-
кунад.

Тибқи моддаи 161 Кодекси меҳнат ба корҳои шабона
чалб кардани занон, ба истиснои он соҳаҳои хоҷагии халқ, ки
ин хеле зарур аст, манъ мебошад. Соҳаҳои мушаххаси хоҷагии
халқ, истеҳсолот ва намудҳои алоҳидаи коре, ки истифодаи
меҳнати шабонаи занон дар онҳо иҷозат дода мешавад, аз
тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегарданд.

Қоидаҳои махсус ҷиҳати чалб кардани занон ба изофа-
кориҳо ва кор дар рӯзҳои истироҳат ва идҳо, фиристодан ба са-
фари хизматӣ муқаррар карда шудаанд. Мисол, тибқи моддаи
162 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба корҳои шабона,
изофакориҳо ва ба кори рӯзҳои истироҳату ид чалб кардан, ба
сафари хизматӣ фиристодани занони ҳомила ва заноне, ки тифли
то 3 сола доранд, иҷозат дода намешавад. Занони фарзандона-
шон аз 3 то 14 сола (фарзандони маъюбашон то 16 сола)-ро
танҳо бо ризояти худашон ба изофакориҳо чалб кардан ё ба са-
фари хизматӣ фиристодан мумкин аст.

Маҳдудиятҳои зикршуда ва соир маҳдудиятҳо, ки дар
қонунгузориҳои меҳнатӣ муқаррар шудаанд, баҳри ҳифзи ҳамаҷо-
нибаи меҳнат, саломатии коргарон, ҳифзи саломатии кудакон ва
тарбияи мукаммали онҳо ва таъмини имкониятҳои баробари иҷ-
тимоии занон ва мардон равона шудаанд.

Дар Кодекси меҳнат хизматрасонии санитарии маишӣ
ва тиббӣ ба корманд зикр шудааст. Мисол, тибқи моддаи 153
Кодекси меҳнат корфармо вазифадор аст вобаста ба навъи фаъ-
олияти корхона ва бо назардошти талаботи кормандон онҳоро
бо оби нушидани таъмин намояд ва ҳуруки онҳоро ташкил ку-
над; дар корхона утоқҳои санитарии маишӣ; ҷои либоскашӣ,

оббозӣ, утоқҳои махсус (ҷойҳои махсус барои рафъи хастагии зиёди ҷисмонӣ ва руҳӣ), утоқи гигиенаи шахсӣ барои занҳо, пунктҳои расонидани ёрии аввалияи тиббиро дар мавриди фалокат ва ё бемор шудани кас дар ҷои кор муҷахҳаз созад. Корфармо вазифадор аст, ки хадамот ва муассисаҳои дахлдори тандурустӣ (пункти тиббӣ, қисми тиббию санитарӣ, шифохона)-ро таъшиқ намояд.

Тибқи моддаи 156 ҳуқуқи ҷуброни зиён бо сабаби бад шудани саломатӣ ё фавти корманд муқаррар карда шудааст. Музди аз дастрафта, ҳароҷоти бад шудани саломатӣ, ҳамчунин зиёни маънавӣ бояд ҷуброн шаванд. Ҳангоми таъин ва пардохти маблағ барои ҷуброни зиён музди меҳнат, стипендия, нафақа ва дигар даромади корманд ба ҳисоб гирифта намешаванд.

Ба корманде, ки дар натиҷаи фалокати истехсоли маъишӣ шудааст ва дар сурати фавти ӯ ба ашхосе, ки таҳти саробонии ӯ мебошанд, ба иловаи пардохти зиёни дар ҷунин ҳолатҳо муқарраршуда, инчунин кӯмакпулии якдафъавӣ бо тартиб ва андозаи муқарраршудаи қонун, пардохта мешавад.

Дар ҳолати фавти ҷабрдида ҳуқуқи гирифтани товони зиён ба ашхоси гайри қобили кор, ки таҳти саробонии маҳрум буданд ё то рузи фавти ӯ ба гирифтани маблағ аз ин корманд ҳақ доштанд, ҳамчунин тифли марҳум, ки баъди марги ӯ таваллуд шудааст, мегузарад.

Нафақае, ки бо сабаби фавти саробони оила таъин мегардад, ба ҳисоби ҷуброни зиён дохил намешавад. Агар корфармо дар осеб ёфтани саломатии коргар гунаҳгор бошад, барои ҷуброни зиёни маънавӣ маблағи муайян мепардозад, ки андозаи он бо ризоияти ҷабрдида ва ё шахсе, ки дар сурати фавти ҷабрдида ба гирифтани ҷубронпулӣ ҳуқуқ дорад, муайян карда мешавад. Дар ҳолати руҳ додани муноқиша оид ба андозаи ҷубронпулии зиёни маънавӣ андозаи онро суд муқаррар мекунад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 декабри соли 1991 «Дар бораи ҳифзи меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» чихати осеб бардоштани кормандон дар чараёни истеҳсолот масъулияти иқтисодии корхона ва муассисаҳоро муқаррар кардааст.

Корхона, муассиса ва ё вориси он вазифадор аст, ки зарари ҳодисаҳои нохуши дар истеҳсолот рухдодаро ҷуброн кунад.

Корхона ва муассисае, ки дар рух додани ҳодисаи нохуш ё сар задани бемории касбӣ қомилан ё қисман гунаҳгор аст, чихати ҷуброни зарар вазифадор аст, ки он миқдори маоши ҷабрдидаро, ки дар ҳолати корношоям шудан у нагирифтааст, ё кам шудааст (*ҳам дар давраи муваққатан корношоям будан ва ҳам дар давраи маъюбӣ*), пардозад.

Пардохтани ҷубронпулии зарари истеҳсоли, ки дар натиҷаи он ҷабрдида муваққатан корношоям ё маъюб шудааст, ё фавтидааст ва ё ба бемории касбӣ гирифта шудааст, ҳар моҳ сураат мегирад.

Тибқи шартнома бо муассиса ва ташкилот пардохти нафақа ва кумакпулиро ба ҷабрдида мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ метавонанд иҷро кунанд.

Дар ин ҳолат муассиса, ташкилот ҳар моҳ ба мақомоти мазкур маблағ мепардозанд. Ҳангоми таъхир шудани пардохти маблағ мақомоти ҳифзи иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд аз муассиса, ташкилот талаб намоянд, ки бечунучаро маблағи кумакпулӣ ё нафақаро, ки ба ҷабрдида пардохта шудааст, ҷуброн кунанд.

Муассисаҳо вазифадоранд, ки ба кормандони дар истеҳсолот дар натиҷаи фалокат маъюбшуда илова ба ҷуброни зиёне, ки дар ин ҳолатҳо муқаррар шудааст, кумакпулии яқвақта, ба андозаи на камтар аз маоши яқсолаи ҷабрдида пардохт кунанд.

Дар ҳолати фавти корманд ба оилаи у илова ба ҷуброни зиёни муқарраршуда ба нафақахӯрон кумакпулии яқвақта, ба

миқдори на камтар аз даҳ маоши миёнаи кории фавтида пардохта мешавад.

Андозаи аниқи ин кумақпулиҳоро маъмурияти иттиҳодия, ташкилот ва кумитаи иттифокҳои касаба вобаста ба дараҷаи гум шудани коршоямии ҷабрида ва шумораи нафақахӯрони у муайян карда мешавад.

Мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоӣ метавонад кумақпулии яквқтаро аз ҳисоби маблағҳои худ пардозанд ва баъдан аз муассисаҳо талаб намоянд, ки маблағи кумақпулии пардохташударо бечунучаро баргардонанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон феҳрасти истеҳсолот, касбҳо ва корҳои, ки шароиташон вазнин ва заранок аст ва дар онҳо истифодаи меҳнати занон манъ шудааст, амал мекунанд. Ин феҳраст бо қарордоди Кумитаи давлатии оид ба меҳнати Иттиҳоди Шуравӣ дар якҷоягӣ бо ВЦСПС ва дар мувофиқат бо Вазорати тандурустии Иттиҳоди Шуравӣ 25 июли соли 1978 тасдиқ карда шудааст. Феҳрасти зикршуда дар соли 1999 аз нав дида баромада мешавад.

Барои занони ҳомиладор кафолатҳои иловагии ҳифзи меҳнат ва саломатии онҳо муқаррар шудаанд. Тибқи моддаи 163 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон меёри коркард, меёри хизматрасонии занони ҳомила мутобиқи ҳулосаи тиббӣ кам карда мешавад ё онҳо ба кори сабуктари бе омилҳои номусоиди истеҳсоли гузаронида, моҳонаи миёнаашон аз рӯи кори пешинаашон дода мешавад. То ҳалли масъалаи гузаронидани зани ҳомила ба кори дигари сабуктари бе омилҳои номусоиди истеҳсоли ӯ бояд аз кор озод карда, моҳонаи миёнааш барои тамоми рӯзҳои кории бо ин сабаб кор накардааш дода шавад.

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба шугли аҳоли», ки 27 июни соли 1997 қабул карда шудааст, на танҳо ба занону мардон имко-

нияти баробари бо кор таъмин шудан, балки зиёда аз он ҳангоми қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ (қарордод) ба занони ҳомиладор ва кӯдакдор кафолатҳои иловагиро дар назар доранд.

Тибқи моддаи 172 Кодекси меҳнатӣ шартномаи (қарордоди) меҳнатиро бо занони ҳомила ва заноне, ки фарзанди то 3 сола (модарони танҳо — ҳангоми доштани фарзанди маъюби то 16 сола) доранд, бо ташаббуси корфармо қатъ кардан мумкин нест, ба ғайр аз ҳолатҳои пурра барҳам ҳурдани корхона, ки дар ин сурат ба қатъи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ баъди ҳатман бо кор таъмин кардани онҳо иҷозат дода мешавад. Занони зикршударо вориси корхонаи барҳамҳурда бо кор таъмин мекунад ва дар сурати набудани ворисон ба онҳо дар интиҳоби кори мувофиқ ва бо кор таъмин кардан мақомоти шуғли аҳоли ҳатман ёрӣ расонида, дар ин давра онҳоро бо кумакпулиҳои муқарраркардаи қонун таъмин менамояд.

Муқаррарот нисбати даъвои шахвонӣ, аз он ҷумла иддао дар ҷои корӣ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст.

Ҳамчун мафҳуми ҳуқуқӣ-ҷиноӣ даъвои шахвонӣ таҳти моддаи 122 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон меафтад, ки дар он гуфта шудааст: «Занеро, ки аз ҷиҳати моддӣ ё хизматӣ ба гунаҳкор вобастааст, маҷбур кардан ба алоқаи ҷинсӣ ё ба қонён кунонидани нафси шахвонӣ дар шакли ғайритабӣ, бо маҳрум кардан аз озодӣ ба муддати то 3 сол ҷазо дода мешавад». Маълумотҳои омор оид ба шумораи шикоятҳо ва ҳалли онҳо аз руи фактҳои даъвоҳои шахвонӣ дар ҷои кор, ба зиёд будани ҷунин фактҳо нигоҳ накарда, вучуд надоранд.

Дар Қонуни меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти бетараф ва махсус дар бораи рухсатии меҳнати занон ва мардон дар назар дошта шудаанд.

Тибқи моддаи 84 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи кормандон (новобаста аз ҷинсият) рухсатиҳои меҳнатии пардохташавандаи қарсола барои истироҳат, барқарор намудани қобилияти меҳнатӣ, бо нигоҳ доштани ҷои кор (вазифа) дода мешавад.

Рухсатии асосии қарсола ба кормандон бо давомнокии на камтар аз 24 рузи тақвимӣ дода мешавад.

Ба гуруҳҳои алоҳидаи кормандон, бо назардошти синну сол, собиқаи кор, вазъи саломатӣ, хусусият ва характери вазифаҳои меҳнатӣ ва дигар ҳолатҳо метавонад мутобиқи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон рухсатиҳои асосии дарозкардашуда дода шавад.

Ин ва дигар муқарраротро, ки ба рухсатиҳои меҳнатӣ тааллуқ доранд, метавон нисбати ҷинсҳо бетараф ҳисоб кард.

Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори зиёди муқаррарот дар бораи рухсатиҳои меҳнатӣ вучуд доранд, ки махсусан нисбати занон ё мардон равона карда шудаанд.

Масалан, агар рухсатӣ барои кори соли аввал, ҳамчун қоида баъди мурури 11 моҳи кори бифосила дар ин иттиҳодия дода шавад ва ин муқаррарот нисбати ҷинсҳо бетараф аст, он гоҳ қисми 1 моддаи 92 ва қисми 1 моддаи 170-ро метавон ҳамчун муқаррароти махсус нисбати занони ҳомила эътироф кард, чунки дар онҳо гуфта мешавад: *Ба занони ҳомила ва занони кудак таваллудкарда то гузаштани 11 моҳи бифосила бо хоҳиши онҳо пеш аз рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд ва ё бевосита баъди он ё ин ки баъди рухсатии нигоҳубини кудак, сарфи назар аз собиқаи кори дар ин корхона, рухсатӣ дода мешавад.*

Ба занҳое, ки ду ё зиёда фарзанди то 14 сола ё фарзанди маъюби то 16 сола доранд, инчунин ба модарони яккаву танҳое, ки фарзанди то 14 сола (фарзанди маъюби то 16 сола)

доранд, рухсатии ҳарсола бо хоҳиши онҳо дар фасли тобистон ё дигар вақти барояшон мувофиқ дода мешавад.

Ба заноне, ки ду ё зиёда фарзанди то 14 сола (ё фарзанди маъюби то 16 сола) доранд, бо хоҳиши онҳо ҳар сол ба муддати на камтар аз 14 рӯз рухсатии бепул дода мешавад. Ин рухсатиرو ба рухсатии ҳарсола илова карда, ё дар даврае, ки бо мувофиқаи корфармо муқаррар шудааст, алоҳида (пурра ё қисм ба қисм) истифода кардан мумкин аст.

Муқаррароти қисми 5 моддаи 94 Кодекси меҳнат, ки тибқи он ба кормандони мард рухсатии ҳарсола мувофиқи хоҳишашон дар давраи рухсатии ҳамсарашон бо сабаби ҳомиладорӣ ва таваллуд дода мешавад, муқаррароти махсус нисбати мардон мебошад.

Тибқи моддаи 164 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба занони ҳомила пеш аз таваллуд 70 рӯзи тақвимӣ ва баъди таваллуд ҳам 70 (дар ҳолати таваллуди мушкӣ — 86 ва таваллуди ду ё зиёда тифл — 110) рӯзи тақвимӣ рухсатӣ дода, барояшон кӯмакпулӣ аз рӯи сугуртаи давлатии иҷтимоӣ пардохта мешавад. Тибқи моддаи 218 ва 219 Кодекси меҳнат пардохти кӯмакпулӣ барои ҳомиладорӣ, таваллуд ва барои оила дар назар дошта шудааст. Андозаи кӯмакпулиҳо дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба сугуртаи давлатии иҷтимоӣ» муайян карда шудааст. Дар моддаи 13 ҳамин Қонун муқаррар шудааст, ки кӯмакпулии ҳомиладорӣ ва таваллуд ба андозаи пурраи музди меҳнат барои тамоми давраи рухсатие, ки ба зан ба сабаби ҳомиладорӣ ва таваллуд дода мешавад, сарфи назар аз он ки чанд рӯзи рухсатӣ ба давраи пеш аз таваллуд ва чанд рӯзи он ба давраи пас аз таваллуд рост омадааст, пардохта мешавад.

Дар моддаи 14 Қонуни мазкур андозаи кӯмакпулиҳои оилавӣ ва тариқи пардохти онҳо муқаррар шудааст. Ҳангоми таваллуди кӯдак кӯмакпулии оилавии зайл пардохта мешавад:

кӯмакпулии яквақта бинобар таваллуди кӯдак; кӯмакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак.

Кӯмакпулии яквақта бинобар таваллуди кӯдак ба андозаи зерин таъин карда мешавад: *ҳангоми таваллуди кӯдаки якум* — ба андозаи се маоши ҳадди ақал; *ҳангоми таваллуди кӯдаки дуум* — ба андозаи ду маоши ҳадди ақал; *ҳангоми таваллуди кӯдаки сеум ва зиёда* — ба андозаи як маоши ҳадди ақал.

Кӯмакпулӣ дар ҷои кори (таҳсили) яке аз волидайн, агар падару модар кор ё таҳсил нақунанд — аз ҷониби шӯъбаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии маҳалли истиқомат пардохта мешаванд.

Кӯмакпулии яквақта ҳангоми таваллуди кӯдак аз рӯзи таваллуди кӯдак таъин ва пардохта мешавад, агар мурочиат барои гирифтани он на дертар аз 6 моҳи пас аз рӯзи таваллуди кӯдак сурат гирифта бошад.

Кӯмакпулӣ барои нигоҳубини кӯдак

Дар сурати додани рухсатӣ ба зан барои нигоҳубини кӯдак то ба синни якунимсолагӣ расидани навзод дар ҷои кор аз ҳисоби маблағҳои сугуртаи иҷтимоӣ ба андозаи 100 фоизи маоши ҳадди ақал ба ӯ кӯмакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак пардохта мешавад.

Муқаррароти моддаи 164 Кодекси меҳнат муқаррароти махсус барои занон ба ҳисоб мераванд.

Муқаррароти дар бораи рухсатии нигоҳубини тифл то ба синни 3 сола расиданаш муқаррароти бетараф, нисбати ҷинсҳо ба ҳисоб меравад. Аз рухсатии нигоҳубини тифл ҳамчунин падари тифл, биби, бобо ё дигар хешу табори тифл ё васие, ки тифлро воқеан нигоҳубин мекунанд, пурра ё қисман истифода карда метавонанд. Барои онҳое, ки аз ин рухсатиҳо истифода мебаранд, шароитҳои муайяне вучуд доранд:

-бо хоҳиши зан ё ашхоси дигари зикршуда ҳангоми дар рухсатии нигоҳубини тифл буданашон метавонанд рӯзии нопурраи корӣ ё дар хона кор карда, аз рӯи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ кўмакпулӣ гиранд;

-дар давраи рухсатӣ ҷои кор (вазифа) ҳифз мешавад;

-рухсатии нигоҳубини кўдак ба собиқаи умумӣ ва бетанаффус, ҳамчунин ба собиқаи кор аз рӯи ихтисос (ғайр аз ҳолатҳои таъини нафақа бо сабаби шароити махсуси меҳнат) ҳисоб карда мешавад.

Маълумоти омор нисбати шумораи мардон ва занон, ки рухсатии нигоҳубини кўдакро то ба синни 3 сола расиданаш истифода мебаранд, вуҷуд надорад.

Ба заноне, ки кўдаки то якунимсола доранд, ба ғайр аз танаффус барои истироҳат ва ҳурукхӯрӣ барои маконидани кўдакашон танаффуси иловагӣ дода мешавад. Ин гуна танаффусҳо камаш баъди ҳар 3 соат ва ба муддати на камтар аз 30 дақиқа барои ҳар як танаффус дода мешаванд. Ҳангоми ду ё зиёда аз ин будани кўдаки то якунимсола муддати танаффус на камтар аз як соат муқаррар карда мешавад.

Танаффусҳо барои маконидани кўдак ба вақти корӣ дохил карда, музди миёнаи меҳнат пардохта мешавад.

Кодекси меҳнат як қатор чораҳоро дар назар дорад, ки ба волидайн барои якҷоя иҷро кардани кори берун аз хона ва ҳаёти оилавӣ иҷозат медиҳад.

Бо созишномаи байни корманд ва корфармо чӣ ҳангоми қабул ба кор ва чӣ минбаъд рӯзи нопурра ва ё ҳафтаи нопурраи кор бо пардохти музди меҳнат вобаста ба ҳаҷми истеҳсол ва ё мутаносибан ба вақти кор муқаррар карда мешавад.

Корфармо вазифадор аст дар ҳолатҳои пешбиниамудан Кодекси мазкур ва асноди дигари меъёрии ҳуқуқи оид ба меҳнат вақти нопурраи корро муқаррар намояд. Бо хоҳиши зани ҳомила, зане, ки фарзанди то 14 сола (фарзанди маъюби то 16 сола) дорад, аз ҷумла онҳое, ки таҳти парастории у ҳастанд ё шахсоне, ки аз рӯи ҳулосаи тиббӣ ба аъзои бемори оила нигоҳубин мекунанд, корфармо вазифадор аст барои онҳо рӯзи нопурраи корӣ ё ҳафтаи нопурраи корӣ муқаррар намояд (моддаҳои 64 ва 168 Кодекси меҳнат).

Кор дар шароити вақти нопурраи кор барои корманд боиси ягон маҳдудияти давомнокии рухсатии ҳарсола, ҳисоби собиқаи корӣ ва дигар ҳуқуқҳои меҳнатӣ намегардад.

Чораи дигаре, ки ба волидайн иҷозати якҷоя кардани кор ва ҳаёти оилавино меҳнат, кор кардан дар хона мебошад.

Тибқи қисми 4 моддаи 165 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми дар рухсатии нигоҳубини тифл буданашон модару падари тифл, биби, бобо ё дигар ҳешу табори тифл ё васӣ бо хоҳиши худ метавонанд дар хона кор кунанд.

Давлат бояд низоми муътамади кафолатҳои ҳуқуқ, ҳифзи иҷтимоии занон, махсусан занони кӯдакдорро, муқаррар кунад, то ки ба онҳо ҷиҳати фаъолияти меҳнатӣ ва ҳамзамон ба тарбияи кӯдакон машғул шудан шароити мусоид фароҳам оварад.

Хонакорҳо (одамоне, ки дар хона кор мекунанд) шахсоне мебошанд, ки бо корфармо дар бораи дар хона иҷро кардани кор аз ашёҳо ва истифодаи олотҳои меҳнат, ки корфармо ҷудо кардааст, ё ин ки аз ҳисоби корфармо харида шудаанд, шартномаи меҳнатии хаттӣ бастаанд. Ба кормандоне, ки дар хона кор мекунанд, аз он ҷумла занон меъёрҳои қонуни меҳнатӣ оид ба ҳифз, пардохти меҳнат, ҷавобгарии молӣ, рухсатии меҳнатӣ,

собиқай меҳнатӣ, сугуртаи иҷтимоӣ ва ғайра ҷорӣ мешаванд. Маҳсулоти истеҳсолкарда ё кори иҷрошудаи онҳоро корфармо қабул карда аз рӯи меъёрҳои муқарраршуда пардохт мекунад. Кормандони хонакор ҳамчун шахсоне, ки аз рӯи мардикорӣ (шартномаи меҳнатӣ) кор мекунанд, тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба шугли аҳоли» аз 27 июни соли 1991 ҳамчун шахсони шуглдор ба ҳисоб мераванд. Ҳама шахсон, аз он ҷумла заноне ҳам, ки дар хона кор мекунанд (хонакорон) қисми захираҳои меҳнатиро ташкил медиҳанд ва кори иҷрокардаи онҳо ба маҳсулоти умумии миллии мамлакати мо дохил мешавад.

VI. ҲУҚУҚҲОИ ТАЗАККУРӢ ВА НИГОҲДОРӢИ ТАНДУРУСТӢ

Тоҷикистон, дар айни ҳол, мушкилотҳои зиёди иқтисодӣ — иҷтимоиро, ки оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ мебошанд, аз сар мегузаронад. Якбора паст шудани музди маоши кор, даромадҳо, кам шудани истеҳсолот, зиёд шудани сафи бекорон — ҳамаи ин ба саломатӣ, хусусан ба саломатии занон ва кӯдакон таъсири ҷиддӣ мерасонад. Аҳолии мамлакат 6 миллион нафарро ташкил медиҳад, ки зиёда аз 70 фоизи он дар маҳалҳои деҳот зиндагӣ мекунанд. 50,3 фоизи аҳолиро занон ташкил медиҳанд, ки аз он ҷумла 22,6 фоизи онро занони синни таносулӣ ташкил медиҳанд. 42 фоизи аҳоли — ин кӯдакони то синни 14 солагӣ мебошанд. Аз рӯи пешбинии омори расмӣ шумораи аҳоли дар соли 2000 ба 6457500 нафар ва дар соли 2005 ба 7363,9 нафар бояд расад.

Аз байни ҳамаи ҷумҳуриҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ мушкилотҳои нигоҳдории босамари тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама зиёд ифода ёфтаанд. Аҳамияти мушкилоти нигоҳдории босамари тандурустӣ аз рӯи инҳо муайян карда мешаванд: нишондодҳои баланди таваллуд; миқдори фавти модарон; фавти кӯдакон; паст шудани индекси саломатии занон; шумораи зиёди бачапартой; афзудани шумораҳои касалиҳое, ки бо роҳи ҷинсӣ мегузаранд.

Нишондиҳандаи зоиш ба паст шудани худ нигоҳ накарда хеле баланд мемунад ва ба 1000 нафар аҳоли 22,4 кудак дар соли 1997 рост меомад (соли 1990 — 38,8). Ба ҳар ҳазор зани синни таносуи 186,8 кудак таваллудшуда рост меояд. Нишондиҳандаи зоиш дар синни аз 35 зиёд (235,0), вақте ки хавф барои саломатӣ ва ҳаёт зиёд аст, хеле баланд мемунад.

Нишондиҳандаи миқдори фавти кудакон хеле баланд аст. Дар соли 1990 ба ҳазор таваллудшудагон 40,7 рост меомад ва аз соли 1994 сар карда, пастшавии ин нишондиҳанда қайд мешавад ва дар соли 1997 ба 25,5 расид. Муҳлати байни таваллудкунӣ хеле кам мешавад. Муқаррар шудааст, ки зиёда аз 34 ғоизи занон, занони синни таносуӣ ва зиёда аз 63 ғоизи занони ҳомиладор аз камхунӣ азоб мекашанд. Аз 10 ғоиз занони ҳомиладор, ки ба касалии вазини камхунӣ гирифта-ранд, кудакашон дар бачадон фавт мекунад ва кудакони 50 ғоизи онҳо бо нишонаҳои қафомонии инкишоф қабул мешаванд (камии вазни бадан).

Маълумоти зикршуда аз пасти сатҳи ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ҷумҳури далолат мекунад.

Бо мақсади таъсир расондан ба таҳкими саломатии занон ва кам шудани миқдори фавти одамон Вазорати ҳифзи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун стратегияи муҳим та-раққиёт ва такмилдиҳии чораҳо дар соҳаи ба планирии оила ва дастрас будани хизматрасонии контрацептивӣ ба аҳолиро, инти-хоб кард.

Бо дархости Вазорати ҳифзи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1993 (10-19 август) миссияи якҷояи иҷти-моӣ саломатии оила ва батартибандозии таваллудшавӣ, шуда гузашт. Дар соли 1994 дар асоси барномавӣ ба ҳамкорӣ бо фонди аҳолии Созмони Миллали Муттаҳид розигӣ ба даст

оварда шуд. Дар айни ҳол, дар чорчубаи лоиҳаи Taj/96/PO-1, Taj/96/PO-2 «Беҳтар гардонидани хизмати босамари ҳифзи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар асоси гуманитарӣ ба занони синни таносуӣ кумаки контрацептивӣ расонида мешавад. Лоиҳаҳо, асосан, ба вилояти Хатлон, ки дар он ҷо масъалаҳои занон ва кудакон хеле ҷашмрасанд, равона карда шудааст. Лоиҳаҳо кӯтоҳмуддат буда, дар соли 1998 ба охир мерасанд.

Модар будан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи давлат ҳимоя ва қадр карда мешавад. Худи зан ҳуқуқи ҳалли масъалаи модар шуданро дорад.

Бо мақсади ҳифзи саломатӣ, дар асоси хоҳиши зан ба умумин аст воситаҳои муосири контрацептивӣ (зидди ҳомиладорӣ), ки барои пешгирии ҳомиладорӣ ноҳакам равона шудаанд, пешниҳод карда шаванд.

Дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, аз он ҷумла, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон исқоти ҳамл (яъне роҳи сунъии қатъ гардонидани ҳомиладорӣ) аз соли 1955 ба таври қонунӣ иҷозат дода шудааст. 23 ноябри соли 1955 Фармони Президиуми Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯравӣ «Дар бораи бекор намудани манъи исқоти ҳамл» қабул карда шудааст.

Қатъи сунъии ҳомиладорӣ бо хоҳиши зан дар муҳлати ҳомиладорӣ то 12 ҳафта, аз рӯи нишондодҳои иҷтимоӣ - дар муҳлати ҳомиладорӣ то 22 ҳафта ва дар ҳолати вучуди нишондодҳои тиббӣ — новобаста аз муҳлати ҳомиладорӣ гузаронида мешавад. Феҳрасти нишондодҳои тиббӣ барои қатъи сунъии ҳомиладорӣ аз тарафи Вазорати ҳифзи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва феҳрасти нишондодҳои иҷтимоӣ — бо муқарра-

роте, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, муайян карда мешаванд.

Арзиши миёнаи як исқоти ҳамл (аборт) ба 6600 рубл (8,8 доллари ИМА) ва истифодаи воситаҳои зидди ҳомиладорӣ, масалан, спирали дохили бачадон ба 2758 рубл (3,6 доллари ИМА) мерасад, ки аз ҳисоби буча ва кумаки башарӣ пардохт мешаванд, яъне ки занон дар ҷумҳурӣ ҳамаи воситаҳои зиддиҳомиладориро бепул мегиранд.

Тибқи лоиҳаи Тај/96/РО-1 «Беҳтар гардонидани хизмати саломатии босамари Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳамаи воситаҳои зидди ҳомиладорӣ ба аҳоли бепул тақсим карда мешаванд. Ба таври расмӣ монеъаҳо дар роҳи гирифтани хизмат аз рӯи воситаҳои зидди ҳомиладорӣ ва бачапартоӣ вуҷуд надоранд. Аз рӯи маълумотҳои ғайрирасмӣ дар баъзе муассисаҳои табобатӣ барои гузаронидани аборт 10000-15000 рубл (8,9 доллари ИМА) талаб мекунанд, ғайр аз ин, аз сабаби набудани рахти хоб ва дорувориҳои лозимӣ дар муассисаҳои табобатӣ занон маҷбуранд, ки бо худ дору, спирт, дока ва рахти хоб оранд. Маълумотҳои омори расмӣ онд ба истифодаи воситаҳои зидди ҳомиладорӣ ва аборти духтарони ноболиғ вуҷуд надоранд, лекин таи солҳои охир ҳодисаҳои абортҳои ҷиноятӣ байни духтарони ноболиғ афзуда истодаанд.

Қатъи сунъии ҳомиладорӣ, аз он ҷумла аз рӯи нишондодҳои иҷтимоӣ ва тиббӣ, бо хоҳишӣ занон аз рӯи муҳлатҳои ҳомиладорӣ аз тарафи Вазорати ҳифзи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда гузаронида мешаванд.

Ғайриқонуӣ гузаронидани қатъи сунъии ҳомиладорӣ ҷавобгарии ҷиноятиро, ки қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, ба миён меорад. Масалан, тибқи моддаи 119 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғайриқонуӣ гузаронидани аборт: гузаронидани аборт аз тарафи духтур берун аз

табобатгоҳ ё ин ки дигар муассисаи табобатӣ ва ё дар муассисаи табобатӣ, лекин бе ягон асоси қонунӣ, ба корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё ҷарима маҳкум карда мешавад.

Амалиёти исқоти ҳамл (аборт) дар шароитҳои ғайрисанитарӣ ё ин ки аз тарафи шахсе, ки маълумоти олии тиббӣ надорад, ба маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 3 сол ё ки ба корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз 1 то 2 сол маҳкум карда мешавад.

Амалиёти исқоти ҳамл (аборт), ки дубора ба амал оварда шудааст ё ба марги зан ё ин ки ба ягон оқибатҳои вазнин овардааст, ба маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 7 сол ҷазо дода мешавад.

Тибқи моддаи 124 Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои маҷбур кардани зан ба гузаронидани аборт, агар дар натиҷаи он аборт гузаронида шудааст, ҷавобгарии ҷиноятӣ дар назар дошта шудааст.

Масрафҳо барои хизматҳои гирифтани пеши роҳи ҳомиладорӣ, аз он ҷумла исқоти ҳамл (аборт) аз ҳисоби суғуртаи иҷтимоӣ пардохта намешаванд, чунки дар шароити ҷумҳурии суғуртаи тиббӣ ҷорӣ нашудааст, лекин корҳо аз рӯи ин нақша пеш бурда шуда истодаанд.

Ҷавобгарии мард барои монев шудан ба гузаронидани исқоти ҳамл (аборт) муқаррар нашудааст. Лекин дар ҳаёт, дар як қатор ҳолатҳо, ҳатто бо вучуди нишондодҳои тиббӣ дар бораи қатъи ҳомиладорӣ қонун аз амалиёти исқоти ҳамл (аборт) даст мекашанд, чунки шавҳарҳои онҳо розӣ нестанд.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҳифзи саломатии аҳоли», ки 15 май соли 1997 аз тарафи Маҷлиси Олӣ қабул шудааст, муқаррар шудааст, ки бо мақсади ҳифзи саломатии зан, бо хоҳиши ӯ, воситаҳои ҳозиразамони зидди ҳомиладорӣ, ки ба пешгирии ҳомиладории нохостӣ равона шудаанд, пешниҳод карда мешаванд, аз он ҷумла стерилизасияи

тиббӣ (ҷарроҳӣ) (моддаи 33). Стериализасияи тиббӣ (ҷарроҳӣ) ба зан дар асоси розигии хаттӣ зану шавҳар, ва ба зане ки дар қайди никоҳ нест — аз рӯи розигии хаттӣ у гузаронида мешавад. Феҳрасти нишондодҳо ва тартиби гузаронидани стерилизасияи тиббӣ (ҷарроҳӣ) аз тарафи Вазорати ҳифзи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Дар солҳои 1996-97 дар Маркази ҷумҳуриявии саломатии босамар ва Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии акушерӣ-гинекологӣ ва педиатрии Тоҷикистон ҳамагӣ ба 111 занон стерилизасияи ҷарроҳӣ гузаронида шудааст. Тибқи қонун, ҷарроҳии стерилизасия бепул гузаронида мешавад, аммо музди пасти маоши кори коркунони соҳаи тибро (ҳамшираи шафқат — 1,5 доллари ИМА, духтур — 3 доллари ИМА) дар назар гирифта, фикр мекунем, ки пардохти иловагӣ барои хизмат гирифта мешавад.

Аз рӯи қонунияти Ҷумҳурии Тоҷикистон стерилизасияи мардон дар назар дошта нашудааст.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҳифзи саломатии аҳоли» дастраси васеъро ба мушовирот ва маълумот нисбати ба нақшагирии оила, аз он ҷумла ба аборт таъмин мекунад (моддаи 33). Мафҳуми классикии «банақшагирии оиларо» Ташкилоти байналхалқӣ ҳифзи тандурустӣ дар соли 1971 муайян кардааст. «Ин ҳамон намудҳои фаъолиятҳо мебошанд, ки мақсади онҳо кӯмак ба шахсон ё ҳамсарон барои ноил шудан ба натиҷаҳои муайян: эмин будан аз ҳомиладорӣ нохоҳам, ба дунё овардани фарзандони дилкаш, танзими фосилаи байни таваллудкунӣ вобаста аз синну соли волидайн ва муайян кардани шумораи фарзандон дар оила».

Масъалаҳои ҳифзи саломатии босамар, паст кардани миқдори фавти модарон ва кӯдакон дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналхалқӣ — Ожонсии ИМА оид ба тараққиёти байналхалқӣ, Ташкилоти байналхалқии ҳифзи тандурустӣ, Фонди аҳолии СММ, Корпоратсияи «Чапайго» дар назди Донишгоҳи ба номи Чон Хопкинс, «Дастраси розиёна ба воситаҳои беҳатари контрацептивӣ» ба амал оварда мешавад. Ин ташкилотҳо тайёрии мутахассисонро дар асоси воситаҳои зидди ҳомиладории муосир ба амал оварда, онҳоро бо воситаҳои техника-таълимӣ таъмин меkunанд.

Баҳри ба амал татбиқ овардани ҳуқуқи ба нақшагирии оила Вазорати ҳифзи тандурустии Тоҷикистон барои аҳолии Марказҳои саломатии босамар-ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ, кабинетҳо дар ҳар ноҳия ташкил кардааст. Ин марказҳо маорифи санитарӣ ва машваратҳо аз рӯи масъалаҳои ба нақшагирии оила ва никоҳро ба амал меоранд; бо воситаҳои зиддиҳомиладорӣ таъмин мекунанд; безуриётро (бефарзандӣ) муолиҷа мекунанд. Ин Марказҳо бо таҷҳизотҳои тиббӣ таҷҳизонида ва бо феҳрасти муайяни воситаҳои зиддиҳомиладорӣ таъмин карда шудаанд. Ба занон хизмат дар соҳаи ба нақшагирии оила бепул расонида мешавад. Барномаи васеи иттилоотӣ-таълимотӣ дар ҳамкории зич бо воситаҳои иттилоотӣ оммавӣ (радио, телевизион, нашр), ҳамчунин бо Кумитаи оид ба корҳои занон дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилотҳои ғайридавлатии занон, шӯроҳои маҳаллӣ ва ғайра гузаронида мешавад.

Ҳуқуқи банақшагирии оила ва ё ба таври дигари аниқтар «падару модарии масъулиятнок ва озодона» ҳуқуқи ҷудонашавандаи ҳар як шахс мебошад, ки ба таври байналмилалӣ эътироф ёфтааст. Он тасдиқи худро дар санадҳои муҳими Созмони Миллали Муттаҳид ёфтааст: Декларатсияи умумии ҳуқуқҳои

инсон (соли 1948); Муроциати Конфронси байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон (Техрон, с.1968); Декларатсияи пешрафти иҷтимоӣ ва тараққиёт (с.1968); Конвенсия дар бораи нест кардани ҷама намудҳои маҳдудкунии ҳуқуқ нисбати занон (с.1979); Стратегияи оянда дар соҳаи беҳтар гардонидани вазъи занон (Найробӣ, с.1985).

Ҳуқуқи шахсони алоҳида ва ё ҳамсарон дар бораи озодаона қабул кардани қарор оид ба шумораи фарзандони худ, фосилаҳои байни зоидаҳои онҳо ва вақти таваллуди онҳо ва барои ин дар ихтиёр доштани воситаҳо ва иттилоотҳо дар барномаи амалиётҳо тасдиқ ёфтааст, ки он дар Конфронси байналхалқӣ оид ба аҳоли ва тараққиёт қабул шудааст (Қоҳира, с.1994).

Бояд қайд кард, ки давлат дар айни ҳол қудрати кумакро ба воситаи буҷаи давлатӣ ба хадмоти зиддиҳомиладорӣ надорад. Ҳамаи роҳҳо ва воситаҳои зиддиҳомиладорӣ, ҳамчунин хизмати зидди ҳомиладорӣ бахшида ба ҳамкорӣ бо Фонди аҳолии Созмони Миллали Муттаҳид, бепул расонида мешаванд.

Монеаҳои маданий дар дастрасӣ нисбати воситаҳо ва хизматҳои зидди ҳомиладорӣ вуҷуд надоранд, масъалаҳои динӣ бошад ба таври лозима омӯхта нашудаанд.

Фосилаҳои байни зоиш хеле кӯтоҳ шудаанд. Аз рӯи маълумотҳои таваллудхонаҳо фосилаҳои байни зоиш дар 80% ҳолатҳо то 2 солро ташкил медиҳанд, аз рӯи маълумотҳои вилояти Ленинобод 56% занон бо фосилаи то 2 сол таваллуд мекунанд, яъне ки организми зан барои барқарор кардани «талафотҳо», ки бо ҳомиладорӣ ва зоидаи алоқаманд ҳастанд, вақт намеёбад. Ҳамаи ин омилҳо ба сатҳи миқдори фавти модарон, ки ба ҳомиладорӣ, зоидаи ва марҳилаи баъди зоиш алоқаманданд, таъсири худро мерасонад. Ин нишондодҳо ба пастшавии худнигоҳ нақарда, боз ҳам хеле баланд мемонанд. Дар соли 1997

ба 100000 таваллудшудагон то 65,5 ҳолати фавт. (с.1955 — 47,6; с.1996-87,6) рост меояд.

Таҳлили миқдори фавти модар нишон медиҳад, ки сатҳи онро ба воситаи ба нақшагирии оила метавон паст кард, асосан бо дароз намудани фосилаҳои байни зоиш ва бо роҳи беҳтар кардани вазъи саломатии заноне, ки ба касалиҳои экстрогени-талӣ, анамнези вазнин гирифтаанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1997 29,5% занони синни таносуӣ бо воситаҳои контрацептивӣ (зиддиҳомила-дорӣ) таъмин шудаанд, пастшавии нишондиҳандаҳои миқдори фавти модар ва кӯдаконро танҳо дар он ҳолат интизор шудан мумкин аст, ки агар 50-60% занони синну соли босамарӣ, асо-сан заноне, ки ба гурӯҳи хавфноки фавти модар дохиланд, ба воситаҳои контрацептивӣ таъмин карда шаванд.

Бояд қайд кард, ки аз соли 1990 сар карда афзудани шумораи касалиҳое, ки ба воситаи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, мушоҳида карда мешаванд. Ба таври омор гирд овардани маълумотҳо оид ба ин касалиҳо номумкин аст, чунки на дар ҳама ҳолатҳо ва на дар ҳама шахсон барангезандаи ин касалиро муайян кардан мумкин аст, дар аксари ҳолатҳо таъхиси беморӣ дар асоси зоҳириҳои клиникӣ ва маълумотҳои анамнестикӣ гузашта мешавад.

Азбаски тестҳои диагностикаӣ (таъхиси) хеле гаранбаҳо мебошанд, онҳо ба ҷумҳурий оварда намешаванд. Беморон дар аксари ҳолатҳо пинҳонӣ худро муолиҷа мекунанд, муқаррар кардани миқдори фавти беморон аз ин касалиҳо номумкин аст, чунки онҳо ба қайд гирифта нашудаанд.

Дар ҷумҳурӣ аз соли 1990 сар карда Маркази мубориза бо СПИД амал мекунад. Барномаи мубориза бо касалиҳое, ки бо алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, аз он ҷумла бо СПИД, амал мекунад. Корҳои профилактики пеш бурда мешаванд.

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои каси дигарро ба касалии венерикӣ (моддаи 126) сироят кардан, ҳамчунин каси дигарро ба касалии СПИД сироят кардан (моддаи 125) ва ба касалии СПИД гирифтӣ кардани касе аз тарафи кормандони тиббӣ (моддаи 129), ҷавобгарии ҷиноятиро дар назар дорад.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҳифзи саломатии аҳоли» аз 15 май соли 1997, давлат кафолати пешниҳоди имтиёзҳо ба кормандони ҳифзи тандурустӣ дорад.

Кормандони тиббӣ ва фарматсевтии низоми давлатии ҳифзи тандурустӣ ҳуқуқи дар навбати аввал гирифтӣ ва ба таври бепул ба моликияти хусусӣ гардонидани манзилро аз рӯи тартиби муайянкардаи қонун доранд.

Кормандони тиббӣ ва фарматсевтии низоми давлатии ҳифзи тандурустӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо бо қувваи барқ ва хизматҳои коммуналӣ аз рӯи тартиби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда, бепул таъмин карда мешаванд.

Ҳангоми ба нафақа баромадани ин кормандон имтиёзҳои онҳо маҳфуз мемонанд.

Кормандони низоми давлатии ҳифзи тандурустӣ, ки кори онҳо бо рафтуо алоқаманд аст, ҳуқуқ доранд, ки аз нақлиёти оммавӣ (ғайр аз такси) бепул, аз ҳисоби мақомоти ҳукуматҳои иҷроиявии маҳаллӣ, истифода баранд. Феҳрасти чунин кормандон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Кормандони тиббӣ ё фарматсевтии низоми давлатии ҳифзи тандурустӣ, ки ба кор фиристода шудаанд ё бо хоҳиши худ дар маҳалҳои деҳот кор меkunанд, ҳангоми муддати пурраи иҷрои кор дар муассисаи ҳифзи тандурустии деҳот, ҳуқуқи худро оид ба истифодаи манзили зист дар ҷои истиқомати доимӣ, нигоҳ медоранд.

Бо мақсади тараққиёти ояндаи асосҳои қонунии ҳифзи модарӣ кор карда баромадани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҳифзи модарӣ», ки дар худ меъёрҳои ҳуқуқиро дар соҳаи саломатии босамар дорад, мувофиқи мақсад меҳисобем.

VII. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ»

Аз вақти қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (12 декабри с.1990) то имрӯз (1998) дар Вазорати адлия 415 иттиҳодияи ҷамъиятӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз байни онҳо 10 иттиҳодияи ҷамъиятӣ аз сабаби даровардани тағйирот ва иловаҳо ба Оинномаи худ аз нав ба қайд гирифта шудаанд.

Таи ҳамин муддат дар Вазорати адлия 34 иттиҳодияҳои занон ба қайд гирифта шудаанд ва дар айни ҳол фаъолияти дастурии худро пеш мебаранд.

Дар айни ҳол 8 иттиҳодияи кудакон амал мекунад.

Аз моҳи июни соли 1998 Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» амал мекунад, ки тибқи он: «Таҳти мафҳуми иттиҳодияи ҷамъиятӣ ташкилоти ихтиёрий, худидора ва ғайритиҷоратӣ фаҳмида мешавад, ки бо ташаббуси шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ — иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар асоси умумияти манфиатҳо барои амалӣ намудани мақсадҳои умумии дар оинномаи иттиҳодияи ҷамъиятӣ зикрёфта муттаҳид шудаанд» (Моддаи 5). Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба мақсади амалигардонӣ ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ маданӣ ва овоздиҳонӣ шаҳрвандон, иштироки онҳо дар бунёди давлати соҳибистиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дуня-

вӣ ва ягонаи Тоҷикистон таъсис дода мешаванд (Моддаи 6). Амали ин Қонун нисбати ҳамаи иттиҳодияҳое, ки бо ташаббуси шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ — иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таъсис дода шудаанд, татбиқ мегардад, ба истиснои соэмонҳои динӣ, ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои тиҷоратӣ (ассоциатсияҳо), ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки тартиби таъсис ва фаъолияти онҳо бо қонунҳои ҷудогона муайян карда мешавад (Моддаи 2).

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳодияҳои ҷамъиятии байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ таъсис дода мешаванд ва амал мекунанд (Моддаи 9). Бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ аз тарафи Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолияти он дар ҳудуди шаҳри Душанбе, ноҳияҳои он инчунин ноҳияҳо ва шаҳрҳои тобеи ҷумҳурий амалӣ мегардад, аз тарафи Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Бақайдгирии давлатии иттиҳодияи ҷамъиятии маҳаллӣ аз тарафи идораҳои адлияи ҳукуматҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дигар вилоятҳо сурат мегирад (Моддаи 14).

Тибқи қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 январи соли 1991 № 2 ҳангоми қайди иттиҳодияҳои ҷавонон ва занон боҷи давлатӣ ба андозаи 50% кам карда шуда ва иттиҳодияҳои кӯдакон бошад, аз пардохти боҷи давлатӣ қомилан озод карда мешаванд.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо розигии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи кам кардани миқдори боҷро барои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки Оинномаи ҳудудӣ қайд мекунанд, дорад.

Ситонидани боҷҳои ба қайдгирӣ ҳангоми даровардани тағйиротҳо ва иловаҳо ба Оинномаҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ

ба миқдори 50% маблағи супоридани боқ дар вақти ба қайдгирии оинномаҳо ба амал оварда мешавад.

Ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои динӣ, ки фаъолиятҳои бо расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон ё дигар таҷовуз ба шахсият ё ҳуқуқи шаҳрвандон алоқаманд мебошад, ҳамчунин роҳбарӣ ба онҳо бо ҷарима ба андозаи аз як ҳазор то як ҳазору панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то се сол ё ҳабс ба муҳлати то чор моҳ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то се сол ҷазо дода мешавад (Моддаи 159 Кодекси ҷиноятӣ).

Хоҳиш дорем фикру андеша ва пешниҳодоти хешро ба нишонии зерин ирсол доред:

734032, шаҳри Душанбе, хиёбони Борбад, 71

Дафтари “Зан ва тараққиёт”

E-mail:

WID @ WID. td. silk. oqg

М У Н Д А Р И Ч А

Муқаддима.....	3
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	5
Ҳуқуқи никоҳӣ ва оилавӣ.....	15
Қонун дар бораи таъмини нафақа.....	33
Ҳуқуқи ҷиноятӣ.....	36
Қонуни меҳнат.....	43
Ҳуқуқҳои тазаққурӣ ва нигоҳдории тандурустӣ.....	57
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ».....	68

1	Введение
2	Глава I. Общие сведения о предмете исследования
3	Глава II. Методология исследования
4	Глава III. Анализ существующих исследований
5	Глава IV. Экспериментальное исследование
6	Глава V. Результаты исследования
7	Глава VI. Обсуждение результатов
8	Глава VII. Заключение
9	Список литературы
10	Приложение
11	Сводная таблица
12	Дополнительные материалы
13	Заключение
14	Список литературы
15	Приложение
16	Сводная таблица
17	Дополнительные материалы
18	Заключение
19	Список литературы
20	Приложение
21	Сводная таблица
22	Дополнительные материалы
23	Заключение
24	Список литературы
25	Приложение
26	Сводная таблица
27	Дополнительные материалы
28	Заключение
29	Список литературы
30	Приложение
31	Сводная таблица
32	Дополнительные материалы
33	Заключение
34	Список литературы
35	Приложение
36	Сводная таблица
37	Дополнительные материалы
38	Заключение
39	Список литературы
40	Приложение
41	Сводная таблица
42	Дополнительные материалы
43	Заключение
44	Список литературы
45	Приложение
46	Сводная таблица
47	Дополнительные материалы
48	Заключение
49	Список литературы
50	Приложение
51	Сводная таблица
52	Дополнительные материалы
53	Заключение
54	Список литературы
55	Приложение
56	Сводная таблица
57	Дополнительные материалы
58	Заключение
59	Список литературы
60	Приложение
61	Сводная таблица
62	Дополнительные материалы
63	Заключение
64	Список литературы
65	Приложение
66	Сводная таблица
67	Дополнительные материалы
68	Заключение
69	Список литературы
70	Приложение
71	Сводная таблица
72	Дополнительные материалы
73	Заключение
74	Список литературы
75	Приложение
76	Сводная таблица
77	Дополнительные материалы
78	Заключение
79	Список литературы
80	Приложение
81	Сводная таблица
82	Дополнительные материалы
83	Заключение
84	Список литературы
85	Приложение
86	Сводная таблица
87	Дополнительные материалы
88	Заключение
89	Список литературы
90	Приложение
91	Сводная таблица
92	Дополнительные материалы
93	Заключение
94	Список литературы
95	Приложение
96	Сводная таблица
97	Дополнительные материалы
98	Заключение
99	Список литературы
100	Приложение

Бюро
«Женщины в развитии»



Союз женщин
Таджикистана

ПОСОБИЕ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ЖЕНЩИН

Душанбе
Издательство «АВАСТО»
1998

Бюро «Женщины в развитии» в 1998 году организовало проведение ревизии законов Республики Таджикистан по правовому статусу женщин. Данный документ явился основой для разработки Пособия по правовому просвещению женщин, предназначенного в помощь инструкторам-активистам из числа женских правительственных и неправительственных организаций для повышения правовой грамотности женщин и населения в целом.

Правительство Республики Таджикистан, Бюро “Женщины в развитии” выражают глубокую признательность за подготовку материалов по законодательству Республики Таджикистан по правовому статусу женщин:

Министерству юстиции Республики Таджикистан;

Министерству здравоохранения Республики Таджикистан;

Комитету по законодательству и правам человека Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

Комитету по делам женщин, охране здоровья, социальной защиты и экологии Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

Группе юристов “Ассоциации молодых юристов Таджикистана” под руководством доктора юридических наук Махмудова М.А.

В подготовке пособия по правовому статусу женщин были использованы Законы и Кодексы и иные нормативно-правовые документы Республики Таджикистан, “Отчеты по человеческому развитию” за 1996, 1997 годы, подготовленные представительством ПРООН в Таджикистане.

Ответственный редактор Толиби САНГИН

Общество, которое заботится о женщине – матери, обеспечивает свое будущее. Государство, которое не заботится о женщине – продолжателе жизни, не имеет будущего.

Э. Ш. РАХМОНОВ

Введение

Республика Таджикистан - молодое суверенное государство, провозгласившее свою независимость 9 сентября 1991 года. За истекшие годы страна пережила страшные реальности войны и ее последствия, раскол гражданского общества, трудности восстановления народного хозяйства республики, национальной консолидации и продолжающийся кризис экономики.

В стране выполнены основные требования политических реформ. Всенародным референдумом приняты Конституция, избраны Президент и Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Таджикистан является членом ООН и десятка других авторитетных международных организаций, его признали более ста стран мирового сообщества, с большинством из этих государств установлены дипломатические отношения.

В течение двух лет после принятия Конституции основное внимание законодательной ветви Государственной власти было сосредоточено на приведении действующего законодательства в соответствие с Конституцией и принципами международного права. В настоящее

время ведется работа над дальнейшим совершенствованием действующего законодательства.

Положение женщин занимало и продолжает занимать внимание представителей различных областей науки - физиологов, психологов, историков, экономистов, правоведов. Одна из главных задач законотворческой деятельности заключается в выявлении эффективности принимаемых нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее укрепление гарантий защиты прав женщин во всех сферах общественно-экономической, политической и духовной жизни нашего общества.

В данном Пособии проанализированы, содержащиеся в законах Республики Таджикистан нормы права, регулирующие гарантии обеспечения защиты прав, свобод и интересов женщин, их место в обществе и роль в создании подлинного демократического правового и светского государства.

1. КОНСТИТУЦИЯ

Конституция Республики Таджикистан, принятая 6 ноября 1994 года всенародным референдумом, в определённой мере отражает отечественный и международный опыт и традиции в области установления демократического общества.

Конституция Республики Таджикистан не содержит положений напрямую или косвенно ограничивающих права и свободы женщины, то есть допускающих дискриминацию по половому признаку.

Глава 2 Конституции посвящена правам, свободам, основным обязанностям человека и гражданина.

Статья 17 Конституции Республики Таджикистан гарантирует права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения.

Часть 2 статьи 17 Конституции Республики Таджикистан провозглашает равноправие мужчин и женщин. Это означает, что женщины пользуются равными правами в общественно-политической, социально-экономической, культурной, духовной жизни страны.

За нарушение равноправия граждан наступает уголовная ответственность в соответствии со ст. 143 Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

Конституционные положения, запрещающие дискриминацию женщин в полной мере охватывают, как частные учреждения, так и частных лиц.

Статья 33 Конституции Республики Таджикистан, объявляя семью, как основу общества и находящееся под защитой и покровительством государства, предоставляет каждой женщине и каждому мужчине, достигшим брачного возраста, право свободного вступления в брак.

Провозглашая равноправие супругов (мужа и жены) в семейных отношениях и при расторжении брака, данная статья запрещает многобрачие, как для мужчин, так и для женщин. Положение статьи 33, таким образом, является нейтральным по отношению полов. Уголовным кодексом Республики Таджикистан введена уголовная ответственность за многобрачие, многожёнство, то есть заключение брака с двумя или более женщинами. Данное преступление наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами на срок до двух лет (ст.170 Уголовного кодекса РТ).

Нейтральными по отношению супругов являются положения части 2 статьи 34 Конституции Республики Таджикистан, которая гласит: “Родители ответственны за воспитание детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях”.

К положениям, конкретно относящимся к женщинам, отчасти можно отнести часть 1 статьи 34 Конституции Республики Таджикистан, гласящую, что “Мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства”, и часть 4 статьи 35 Конституции, запрещающую использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда.

Статья 19 Конституции Республики Таджикистан гарантирует каждому судебную защиту и наделяет правом требовать рассмотрения его дела компетентным и беспристрастным судом. Граждане, в соответствии со статьей 31 Конституции Республики Таджикистан, имеют право лично или совместно с другими обращаться в государственные органы.

Более подробно реализация права граждан на обращения определена в Законе Республики Таджикистан “Об обращениях граждан”. В соответствии со статьей 1 данного Закона граждане Республики Таджикистан имеют право:

- на защиту своих законных прав и интересов, а также законных прав и интересов других лиц и организаций;
- на восстановление компетентными органами государства и общественными объединениями нарушенных прав.

Статья 4 данного Закона определяет порядок подачи жалобы и заявления. Жалобы и заявления могут быть поданы гражданами, права которых нарушены, уполномоченными ими лицами, а также другим лицом или организацией, осуществляющей правозащитную деятель-

ность. Жалобы и заявления в интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц подаются их законными представителями.

Жалоба и заявление вышестоящему в порядке подчиненности органу, должностному лицу либо в суд подаются по месту нахождения органа или по месту работы должностного лица, чьи действия обжалуются или о неправомерных действиях которого сообщается.

Уголовным кодексом РТ установлена уголовная ответственность за неправомерный отказ в рассмотрении обращения граждан, нарушение без уважительных причин сроков рассмотрения обращений, принятие необоснованного, противоречащего закону решения, а также нарушение законодательства об обращении граждан, причинивший существенный вред правам, охраняемым законом интересам граждан, общества или государства, а также за преследование гражданина должностным лицом в связи с его обращением в государственный орган, на предприятие, в учреждение, организацию, общественное объединение, либо за содержащуюся в обращении критику, а равно за выступление с критикой в иной форме (статья 163 Уголовного кодекса РТ).

Государственные органы, общественные объединения и должностные лица в соответствии со статьей 25 Конституции обязаны обеспечить каждому возможность получения и ознакомления с документами, касающимися его прав и интересов, кроме случаев, предусмотренных законом.

В случае незаконного отказа должностным лицом в представлении гражданину документов или материалов, непосредственно затрагивающих его права и свободы и собранных в установленном порядке, а равно за предоставление лицу неполной или умышленно искаженной такой информации, если это причинило ущерб правам и интересам данного гражданина, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 148 Уголовного кодекса РТ.

Провозглашая и гарантируя право каждого на судебную защиту, Конституция Республики Таджикистан, однако, сама не определяет механизм подачи гражданами или группой лиц жалоб (исков) в суды, в том числе и Конституционный суд.

Механизм подачи гражданами конституционной жалобы в Конституционный суд определен Конституционным Законом Республики Таджикистан "О Конституционном суде Республики Таджикистан" от 3 ноября 1995 года. В соответствии со статьей 37 настоящего Закона

право на обращение в Конституционный суд Республики Таджикистан имеют граждане по вопросу нарушения их конституционных прав и свобод по примененным законам в конкретном деле после рассмотрения вопроса соответствующими органами.

Обращение в виде ходатайства в Конституционный суд Республики Таджикистан подается в письменной форме (статья 40 настоящего Закона). Поступившее ходатайство от граждан передается Председателем судье Конституционного суда для подготовки вопроса о возбуждении конституционного судопроизводства. По возбужденному судопроизводству судья в двухмесячный срок обязан подготовить дело к рассмотрению (статья 43 настоящего Закона) и должен начать изучение вопроса не позднее чем в десятидневный срок с момента получения отвечающих требованиям настоящего Конституционного закона ходатайства. Рассмотрение вопроса должно быть окончено в Конституционном суде Республики Таджикистан в течение шести месяцев с момента получения соответствующей жалобы.

В практике Конституционного суда Республики Таджикистан не встречаются решения, относящиеся к равенству полов.

Что касается вопроса обращения в другие суды республики, то в соответствии со статьей 3 Конституционного закона Республики Таджикистан "О судостроительстве" суд в Республике Таджикистан призван защищать права и свободы личности. Любой гражданин может найти защиту своих нарушенных прав по вопросам, отнесенным к компетенции суда. Жалоба и заявление в суд подаются при условии уплаты государственной пошлины.

Законом Республики Таджикистан «О государственной пошлине» (ст. 3) от 6 января 1992 года установлены отдельные льготы по государственной пошлине для граждан.

Освобождаются от уплаты государственной пошлины:

- истцы - граждане - по искам о взыскании заработной платы, по другим требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений;
- истцы - по искам о взыскании алиментов;
- истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;

- истцы - по искам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением;
- граждане - с кассационных жалоб по делам о расторжении брака;
- граждане, предприятия, учреждения и организации - за выдачу им документов в связи с уголовными делами и делами по алиментам;
- граждане - за выдачу или засвидетельствование верности копий документов, необходимых для получения государственных пособий и пенсий, а также по делам опеки и усыновления (удочерения);
- граждане - за регистрацию рождения, смерти, усыновления (удочерения) и установления отцовства, за выдачу им свидетельств при изменении, дополнении и исправлении записей актов о рождении в случаях установления отцовства, усыновления (удочерения), а также в связи с ошибками, допущенными при регистрации актов гражданского состояния;
- граждане - за удостоверение их завещаний и договоров дарения имущества в пользу государства, а также в пользу предприятий, учреждений и организаций;
- в случаях, предусмотренных законодательством, при передаче государством гражданам жилой площади в безвозмездном порядке, граждане при оформлении документов и удостоверений, договоров освобождаются от уплаты государственной пошлины;
- граждане - за выдачу им свидетельств о праве на наследство: имущество лиц, погибших при защите Республики Таджикистан в связи с выполнением долга гражданина Республики Таджикистан по спасению человеческой жизни, охране собственности Республики Таджикистан и правопорядка;
- на жилой дом или квартиру, находящиеся в личной собственности;
- пай или квартиру в жилищно-строительном кооперативе, если проживали и продолжают жить в этом доме (квартире) после смерти наследователя;
- на вклады в учреждения соответствующего банка Республики Таджикистан и в других кредитных учреждениях, на страховые суммы по договорам личного и имущественного

страхования, облигации государственных займов, суммы заработной платы, авторское право, суммы авторского гонорара и вознаграждений за открытие, изобретение, рационализаторское предложение и промышленные образцы;

- граждане, которые на день открытия наследства были несовершеннолетними, - за выдачу им свидетельств о праве на наследство.

Органы исполнительной власти на местах (хукуматы) могут устанавливать дополнительные льготы по государственной пошлине для отдельных плательщиков-граждан. Суд или судья, исходя из имущественного положения гражданина, вправе освободить его от уплаты судебных расходов в доход государства.

Статьей 32 Конституции установлено, что материальный и моральный ущерб, нанесенный личности в результате незаконных действий государственных органов, общественных объединений или отдельных лиц, возмещается в соответствии с законом за их счет.

В соответствии со статьёй 27 Конституции РТ любой гражданин вправе участвовать в политической жизни и управлении государством непосредственно или через представителей. Каждый имеет право избирать и быть избранным. Данное положение Конституции распространяется также и на женщин.

В случае воспрепятствования осуществлению избирательных прав наступает уголовная ответственность в соответствии со статьёй 150 Уголовного Кодекса РТ.

Конституция Республики Таджикистан не содержит ссылок на конкретные международные законы (документы), касающиеся прав человека. В нашей Конституции (часть 3 статьи 10) констатируется, что международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. К их числу относится Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), ратифицированная Республикой Таджикистан 29 июня 1993 года.

Республика Таджикистан, став одной из правопреемниц распавшего СССР, подтвердила признание ею 50 Конвенций Международной Организации Труда, ратифицированных в свое время СССР.

В части 2 статьи 10 Конституции Республики Таджикистан сказано, что нормы международно-правовых актов могут быть напрямую применены лишь в случаях несоответствия законов нашей республики, признанным ею международно-правовым актам.

В соответствии со статьей 64 Конституции Республики Таджикистан гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент Республики Таджикистан.

В структуре Аппарата Президента образовано Управление конституционных гарантий прав человека.

При Правительстве Республики Таджикистан действует Комитет по делам женщин и семьи.

В республике действует Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан.

В Маджлиси Оли Республики Таджикистан также действуют комитеты, которые в своей деятельности обеспечивают охрану прав граждан:

Комитет Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека;

Комитет Маджлиси Оли Республики Таджикистан по государственному строительству;

Комитет Маджлиси Оли Республики Таджикистан по делам женщин, охране здоровья, социальной защите и экологии.

2. СЕМЕЙНОЕ И БРАЧНОЕ ПРАВО

Брачно-семейные отношения в Таджикистане регулируются Конституцией Таджикистан, Кодексом о браке и семье, другими законодательными актами. Семейное законодательство основывается на необходимости укрепления семьи, построении семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех её членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, взаимности их судебной защиты.

Статьей 33 Конституции установлено, что в семейных отношениях супруги равноправны, то есть они имеют равные личные и имущественные права.

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности.

Семейное законодательство устанавливает одинаковые права и обязанности в отношении супругов, то есть обоих полов и осуществление членами семьи своих прав. Исполнение ими своих обязанностей не должно нарушать прав, свобод и законных интересов других членов семьи и иных граждан, а также принятых в обществе моральных норм. Законы Республики Таджикистан также устанавливают одинаковую ответственность супругов в браке.

Брак в республике заключается в государственных органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в государственных органах записи

актов гражданского состояния. Брак, совершенный по религиозным обрядам, не порождает юридических последствий.

Статьей 12 действующего Кодекса о браке и семье установлено, что браки, совершенные по религиозным обрядам на территории Таджикистана до 19 декабря 1929 года, приравниваются к бракам, зарегистрированным в органах записи актов гражданского состояния.

Браки между гражданами Республики Таджикистан и гражданами иностранных государств осуществляются на основании требования Кодекса о браке и семье Республики Таджикистан, то есть на иностранных граждан распространяются основные нормы семейного закона Республики Таджикистан, предусматривающие условия и порядок заключения брака. Это значит, что брак должен заключаться в органах записи актов гражданского состояния. Браки с иностранцами, совершенные в Таджикистане по религиозным обрядам, не порождают юридические последствия.

Браки с иностранными гражданами совершаются в личном присутствии лиц, вступающих в брак, как правило, по истечении одного месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС (записи актов гражданского состояния) и производятся в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Отказ в регистрации брака может быть обжалован в суде.

Государством поощряется материнство. Статьей 34 Конституции установлено, что мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства. Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании.

Данная конституционная норма нашла свое отражение и в других законодательных актах.

Изменение женой или мужем национальности не влечет изменений в правовом положении сторон, и требование закона одинаково распространяется на них.

Национальность ребенка определяется по национальности родителей или одного из них по достижении ребенка 16 лет, то есть с момента получения паспорта.

По законам Республики Таджикистан гражданство матери имеет одинаковый вес с гражданством отца.

Действующий Кодекс о браке и семье Республики Таджикистан предусматривает брачный возраст для мужчин и женщин в 17 лет. Однако, в исключительных случаях по отдельным ходатайствам этот возраст может быть снижен на 1 год (по решению органов местного самоуправления).

Действующим Уголовным кодексом установлена ответственность лиц за заключение брачного контракта в отношении лица, не достигшего брачного возраста, а равно заключение брака с таким лицом (статья 169 Уголовного кодекса Республики Таджикистан).

В соответствии со статьей 168 Уголовного кодекса уголовная ответственность наступает за выдачу замуж девочки, не достигшей брачного возраста, родителями или опекунами, или лицами, которым она подчиняется, а равно посредничество или содействие к выдаче несовершеннолетней замуж.

Вопрос о выборе брачной фамилии решается вступающими в брак с их общего согласия и без постороннего вмешательства. Согласно Кодексу о браке и семье Республики Таджикистан женщины вправе сохранять свои фамилии при вступлении в брак. Причем, это право женщинами осуществляется добровольно. Результаты социологического исследования показывают, что при вступлении в брак, женщины избирают фамилию будущего своего мужа в качестве общей фамилии.

Правом выбора фамилии супруги могут воспользоваться не только при заключении брака, но и при его расторжении. При этом перемена фамилии одним из супругов не влечет автоматического изменения фамилии другого. Таким образом, по законам Республики Таджикистан женщины имеют равные права с мужчинами по выбору своей фамилии в качестве общей фамилии семьи.

В соответствии с Кодексом о браке и семье фамилия ребенка, рожденного в браке (статья 57) определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей, ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей.

Фамилия ребенка по желанию родителей может образовываться от имени отца, от корня его фамилии по национальным традициям с добавлением суффиксов “зода”, “зод”, “я”, “йя”, “иён”, “пур”, “духт” или элементами “пури”, “духти”, либо после имени ребенка или имени его отца добавлением корня его фамилии. При разных фамилиях роди-

телей ребенку присваивается фамилия по корню фамилии отца или матери, или по имени отца по соглашению родителей.

При отсутствии соглашений между родителями относительно фамилии ребенка, возникающие разногласия разрешаются органами опеки и попечительства при Хукуматах районов и городов.

Фамилия ребенка, рожденного вне брака определяется на основании добровольного установления отцовства в органах ЗАГСа или же на основании судебного решения об установлении отцовства. Если отцовство не установлено ни в судебном, или в добровольном порядке, фамилия ребенка дается по фамилии матери.

Статьей 32 Кодекса о браке и семье предусмотрено, что брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из супругов. При жизни супругов брак может быть расторгнут путем развода по заявлению одного или обоих супругов. В случае оформлении развода государство также стремится учитывать положение женщин. Так, в соответствии с частью 2 статьи 33 Кодекса о браке и семье муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение полутора лет после рождения ребенка.

Об основаниях развода сказано в статье 36 Кодекса о браке и семье Республики Таджикистан следующее: "Брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными, а меры по примирению супругов оказались безрезультатными".

Брак может быть прекращен путем его расторжения (развода) по заявлению одного или обоих супругов, опекуна супруга, признанного судом недееспособным, а также прокурора.

Развод, по законодательству Республики Таджикистан осуществляется в судебном порядке и в органах ЗАГСа.

Брак расторгается в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев отсутствия спора об имуществе и согласия одного из супругов на расторжение брака.

Брак расторгается в судебном порядке также в случаях, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГСа (отказывается подать заявление или же не желает явиться для регистрации развода). При рассмотрении дел о расторжении брака суд принимает меры к прими-

рению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев.

Процедура развода по законодательству Республики Таджикистан не очень сложная. По семейному и гражданско-процессуальному Кодексу Республики Таджикистан судья может отказать в разводе, если нет основания для распада семьи, то есть судом будет установлено, что нет подлинных причин развода.

Расторжение брака производится и в органах ЗАГСа, если супруги взаимно согласны на развод, если нет спора об имуществе и если не имеют общих несовершеннолетних детей.

Расторжение брака по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, производится в органах ЗАГСа, если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствующим;
- признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия;
- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Расторжение брака и выдача свидетельства о разводе производится органами ЗАГСа по истечении трех месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака. Брак считается прекращенным со времени регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния.

За последние годы в Таджикистане все большую остроту приобретает проблема развода. Несмотря на предпринимаемые экономические, социальные и правовые меры по сохранению и укреплению семьи, проблема разводов все же остается сложной. В процессе распада Союза, образования СНГ, гражданской войны в Таджикистане, миграции населения, среди смешанных браков появился ускоренный вид развода без рассмотрения дел в народных судах, что отрицательно влияет на воспитание подрастающего поколения, способствует появлению бездомных и безнадзорных детей и увеличению сирот при живых родителей. Необходимо отметить, что разводы негативно влияют на судьбы детей. Так, например, в 1991 году из-за расторжения брака распались 5773 семьи, из них 4551 - это семьи, где воспитывались несовершеннолетние дети. В 1992 году расторгнуто 4739 браков, из них 3635 - это семьи с несовершеннолет

ними детьми. а в 1993 году разводов было уже 3849. в том числе 3108 коснулось семей с несовершеннолетними детьми. в 1994 году 3530. и соответственно 2922. а в 1995 году 3382 и соответственно 2973. Таким образом. в республике за 5 лет было расторгнуто 21273 браков. из которых 17189 были семьи с несовершеннолетними детьми. Экономические проблемы. духовный кризис и некоторые другие "недостатки" социальной жизни привели к увеличению случаев двоеженства. их быстрому заключению и распаду. Самая опасная тенденция заключается в том. что количество брачных отношений. и распавшихся семей растет чрезвычайно быстрыми темпами.

Распад семьи. в свою очередь. становится причиной возникновения множества новых сложных проблем. а в частности. воспитания и содержание нетрудоспособных и нуждающихся бывших супругов. борьбы с детской беспризорностью и преступностью. Анализ судебной практики показывает. что развод и преступность. являясь отрицательными моментами в жизни общества. взаимосвязаны. Только за 1991-1993 годы были осуждены судом за совершение преступлений 1898 несовершеннолетних. Из них 488 находились на воспитании только одного родителя - отца или матери.

Изучение судебной практики по бракоразводным делам Республики Таджикистан показывает. что применение судом сроков для примирения супругов. а также отказ суда в удовлетворении иска о разводе дает положительные результаты. поскольку для таджикской семьи характерно. что она не представляет себя без детей. А разводы семей. имеющих детей порождают большие проблемы для супругов и общества. С целью сохранения семьи и воспитания детей при обоих родителях. каждый год судьи республики прекращают множество бракоразводных дел. то есть не находят основания для расторжения брака. Так. например. только за последние 5 лет 1991-1995 годы в суды республики поступило 36622. иска заявления о расторжении браков. и в 3470 случаях суды принимали решения об отказе в них. За последние 5 лет судами республики были даны по 2269 бракоразводным делам сроки для примирения и в результате значительное число их удалось сохранить.

Типичными причинами развода в Таджикистане являются:

- 1) *несоответствие характера и интересов супругов;*
- 2) *скандалы и ссоры;*
- 3) *бездетность;*

- 4) *супружеская измена;*
- 5) *алкоголизм;*
- 6) *жилищные и материальные трудности;*
- 7) *вмешательство третьих лиц.*

Статьей 34 Конституции установлено, что родители ответственны за воспитание детей. Вопросы воспитания детей в соответствии со статьей 19 Кодекса о браке и семье решаются супругами совместно. В случае невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению детей наступает административная ответственность, предусмотренная статьей 173 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях. В этих случаях комиссии по делам несовершеннолетних могут предупредить родителей или лиц, их заменяющих, либо взыскать с них штраф в размере одной третьей минимального размера заработной платы.

Государство уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения. Так статьей 174 Уголовного кодекса РТ введена уголовная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего родителями или иным лицом, на которое по закону возложена эта обязанность, а равно педагогом или другим работником учебного или воспитательного учреждения, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Каждый из супругов свободен в выборе занятий, профессии и места жительства.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Женщина пользуется равным правом на имущество и в том случае, если она нигде не работала, а занималась ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имела самостоятельного заработка.

Имущество, нажитое во время брака, признается принадлежащим обоим супругам, хотя оно и оформлено на имя одного из них. Вклад, внесенный на имя одного из супругов в сбербанк или в другое кредитное учреждение, признается совместным имуществом супругов, если судом будет установлено, что этот вклад внесен за счет

средств, нажитых супругами во время брака (статья 20 Кодекса о браке и семье).

Статьей 22 Кодекса о браке и семье установлено, что имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

Раздел имущества, находящегося в совместной собственности супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случаях заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе.

Согласно брачно-семейному законодательству Республики Таджикистан, общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их согласию. В случае спора, раздел совместного имущества супругов, производится в судебном порядке.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими детям и не учитываются при разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов.

При разделе имущества, находящегося в совместной собственности супругов, и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними.

Если женщина является нетрудоспособной, ее доля может быть увеличена судом.

Опекунство устанавливается в отношении ребенка, не достигшего 15 - летнего возраста, в случаях когда ребенок остался без родительского попечения и нуждается в материальном обеспечении. Основанием для посещения ребенка родителем, не являющимся опекуном, является сохранение за родителем родительских прав. Родителям, родительские права которых, ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния и не опасно для жизни и здоровья ребенка. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органов опеки и попечительства, либо опекуна (попечителя), либо администрации учреждения, где находится ребенок.

Семейное законодательство Республики Таджикистан устанавливает алиментные обязанности супругов. По закону супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки и отсутствии соглашения между супругами об уплате алиментов, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимым для этого средствами, имеют:

- нетрудоспособный нуждающийся супруг;
- жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка.

В случае расторжения брака, право на содержание имеет:

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за ребенком-инвалидом с детства I группы;
- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время;
- жена сохраняет право на получение содержания от мужа в период беременности и в течение полутора лет после рождения ребенка, если беременность наступила до момента прекращения брака.

Размер средств, взимаемых на содержание супруга, определяется, исходя из материального положения обоих супругов, в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно. В случае вступления разведенного супруга, получающего средства на содержание, в новый брак, право на получение содержания от бывшего супруга он утрачивает.

Семейное законодательство устанавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средство на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. Согласно Закону алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются ежемесячно судом в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех или более детей - половины заработка и иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или

увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных, заслуживающих внимания обстоятельств.

Решение судов о взыскании алиментов выполняется очень медленно в связи с отсутствием у алиментоплательщиков денежных источников (очень низка заработная плата у населения). Многие алиментоплательщики находятся в розыске. Официальные статистические данные относительно алиментных выплат отсутствуют.

За злостное, то есть без уважительных причин, уклонение родителей более трёх месяцев от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, установлена уголовная ответственность (статья 177 Уголовного кодекса РТ).

Семейное законодательство возлагает также и на детей обязанность заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних детей. В случае злостного уклонения от оказания помощи родителям, наступает уголовная ответственность (статья 178 Уголовного кодекса РТ).

Согласно Кодексу о браке и семье Республики Таджикистан заключение брака без регистрации не порождает юридических последствий. Муж и жена, проживающие без регистрации брака, не обладают семейными правами и обязанностями, за исключением гражданских прав. Они также не обладают правами на получение содержания во время совместного проживания и после разрыва отношений.

Правовая система по вопросам семьи на практике нейтральна и не существует ситуации неправомерного отношения суда из-за различного финансового положения женщин и мужчин.

Муж и жена, проживающие без регистрации брака не обладают правами и обязанностями, предусмотренными брачно-семейным законодательством. Их отношение к своим детям регулируется на основании норм гражданского законодательства.

Женщина, родившая при помощи искусственных методов, пользуется такими же правами, как женщина при нормальных родах.

Муж, давший согласие на искусственное оплодотворение своей жены с помощью донора, записывается отцом рожденного ею ребенка и не вправе оспаривать произведенную запись (статья 55 КоБС).

Вопрос кровосмешения регулируется следующим образом. Согласно части 2 статьи 16 КоБС вступление в брак близких родствен-

ников между собой, в частности между родными братьями и сестрами, как кровными так и не кровными, между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, запрещается.

В данном случае в соответствии со статьей 42 Кодекса о браке и семье, брак признается недействительным.

В соответствии с Конституционным законом Республики Таджикистан "Об адвокатуре" от 4 ноября 1995 года государство устанавливает в Законе случаи, когда юридическая помощь должна оказываться бесплатно.

Государство гарантирует необходимое финансирование и обеспечение юридической помощи несостоятельным гражданам, а также для оплаты юридической помощи, оказываемой в соответствии с вышеназванным Законом бесплатно или помимо свободно заключаемого с клиентом договора (статья 5).

Оказание бесплатной юридической помощи регулируется статьей 19 вышеназванного Закона.

Члены коллегии адвокатов оказывают бесплатно юридическую помощь:

истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов, об установлении на работе, участникам Великой Отечественной войны и афганской войны в Таджикистане, беженцам;

гражданам по жалобам на неправильности в списках избирателей;

народным депутатам при даче консультации по вопросам законодательства, связанным с осуществлением ими депутатских полномочий.

Кроме того, Президиум коллегии адвокатов, а также орган предварительного расследования, прокурор и суд, в производстве которого находится дело, вправе освободить физическое лицо полностью или частично от оплаты юридической помощи. При решении вопроса об освобождении физического лица от оплаты юридической помощи, учитывается его имущественное положение, возраст, трудоспособность, состояние здоровья, наличие у него несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, содержание им иждивенцев.

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Таджикистан от 15 мая 1997 года "О государственном нотариате" государственные нотариусы и другие должностные лица, совершающие нотариальные

действия, оказывают физическим и юридическим лицам по их просьбе правовую помощь в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъясняют права и обязанности, предупреждают о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность и другие подобные обстоятельства не могли быть использованы им во вред.

В необходимых случаях государственные нотариусы и другие должностные лица, совершающие нотариальные действия, по просьбе граждан или юридических лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий, составляют проекты сделок и заявлений, а также дают консультации по вопросам совершения нотариальных действий.

Освобождение от уплаты государственной пошлины предусмотрено статьей 20 Закона Республики Таджикистан "О государственном нотариате". Если гражданин в силу своего материального положения не в состоянии уплатить государственную пошлину, он вправе обратиться в соответствующий орган исполнительной власти по месту нахождения нотариальной конторы с просьбой об освобождении полностью или частично от этих выплат.

Отмечая большое значение роли семьи в воспитании подрастающего поколения, укреплении основ общества и обеспечении его стабильности, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 3 ноября 1995 года принял Закон Республики Таджикистан "О праздничных днях", в котором установлено ежегодно 15 мая отмечать как праздник — Международный день семьи.

В соответствии с данным законом 8 Марта празднуется как Международный женский день, он является нерабочим днем.

Законом Республики Таджикистан от 27 декабря 1993 года "Об образовании" в помощь семье в целях создания наиболее благоприятных условий для воспитания детей раннего и дошкольного возраста, с учетом интересов и потребностей семьи организуются детские ясли, детские сады и другие дошкольные учреждения кратковременного, дневного, круглосуточного пребывания и детские сады интернатного типа различного профиля.

Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку воспитания в дошкольном возрасте (ст. 11 Закона).

Гражданам Республики Таджикистан на ее территории гарантируется право на образование независимо от происхождения, пола, языка, расовой и национальной принадлежности, социального и имуществ-

венного положения, рода и характера занятий, места жительства, убеждений, вероисповедания и отношения к религии (ст. 5, часть 1).

Воспрепятствование физическим лицом каким бы то ни было способом, получению основного обязательного общего (девятилетнего) образования, наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч минимальных размеров заработной платы либо ограничением свободы на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев (ст. 164 Уголовного кодекса).

Законом "Об образовании" государство гарантирует предоставление права педагогическим работникам, научным сотрудникам и иным работникам учебно-воспитательных учреждений и учреждений системы повышения квалификации и переподготовки кадров, а также работникам педагогических изданий на первоочередное получение жилой площади, безвозмездное получение в собственность жилья, предоставленного государством, при стаже непрерывной педагогической работы не менее 10 лет. При безвозмездной передаче жилой площади педагогическим работникам при непрерывном педагогическом стаже работы не менее 10 лет, государственная пошлина не взимается.

Педагогические работники в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, пользуются правом на нормированный шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста (статья 34 Закона).

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Таджикистан "О пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан" от 25 июня 1993 года право на пенсию имеют женщины по достижении 55 лет при стаже не менее 20 лет.

Статья 12 вышеназванного закона предусматривает льготное предоставление пенсий:

- *женщинам*, работающим в качестве тракториста-машиниста, машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин;
- *женщинам*, работающим в качестве доярок (операторов машинного доения);
- *женщинам*, занятых в течение полного сезона: на выращивании хлопчатника и сборе хлопка-сырца и на выращивании, уборке и послеуборочной обработке табака;
- *работницам* текстильного производства, занятых на станках и машинах;
- *женщинам*, водителям пассажирского и грузового транспорта.

Также на льготных условиях уходят на пенсию женщины, проработавшие и постоянно проживающие в Мургабском районе ГБАО, женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 18-летнего возраста, и матери инвалидов с детства, воспитавшие их до этого возраста.

В данном законе определен круг лиц, имеющих право на получение пенсии по случаю потери кормильца.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (статья 37). При этом, пенсия назначается нетрудоспособным детям, нетрудоспособным родителям и супругу, а также нетрудоспо-

собным родителям и супругам граждан, умерших (погибших) вследствие военной травмы, членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, при этом братья и внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

б) отец, мать, жена, муж, если они достигли пенсионного возраста мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, либо являются инвалидами;

в) один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет, и не работает;

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать.

Супругам граждан, умерших (погибших) вследствие военной травмы, занятым уходом за детьми умерших (погибших), не достигших 8-летнего возраста, дано право на пенсию по случаю потери кормильца, независимо от возраста, трудоспособности и от того, работает супруга или нет.

Родителям и супругам лиц, умерших (погибших) вследствие военной травмы, пенсия по случаю потери кормильца назначается по достижению 50-летнего возраста.

Пенсия, назначенная по случаю смерти супруга, сохраняется и при вступлении пенсионера в новый брак.

4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Республики Таджикистан кодифицировано, и основными уголовным и уголовно-процессуальным актами являются Уголовный Кодекс Республики Таджикистан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан.

В настоящее время на территории Республики Таджикистан действует Уголовный кодекс, принятый 21 мая 1998 года на 9-й сессии Маджлиси Оли Республики Таджикистан первого созыва, который вводится в действие с 1-го сентября 1998 года.

Поскольку, женщина, в силу своих физических особенностей, является более слабой по сравнению с мужчиной и не всегда может предотвратить насилие, то данное обстоятельство учитывается при оценке совершения противозаконных действий против нее.

В соответствии со статьей 62 Уголовного кодекса Республики Таджикистан к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность, относится совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного лица, находящегося в зависимости от виновного.

Отягчающим вину обстоятельством является также убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, а также убийство женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности (статья 104 Уголовного кодекса РТ).

Уголовное законодательство содержит некоторые специальные положения относительно бытового насилия. А именно, к обстоятельствам, отягчающим наказание, относится совершение умышленного преступления в отношении родителей (ст. 62 Уголовного кодекса РТ).

За жестокое обращение с несовершеннолетними к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 174 Уголовного кодекса могут привлекаться родители.

Уголовная ответственность наступает за доведение до самоубийства или покушение на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства лица. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса РТ).

Часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за доведение до самоубийства или покушение, совершенные в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении несовершеннолетнего. В данном случае виновное лицо привлекается к уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

К преступлениям, посягающим на здоровье, а также общественный порядок, которые имеют непосредственное отношение к бытовому насилию, по уголовному законодательству Республики Таджикистан относятся: телесные повреждения различной тяжести (статьи 110, 111, 112, 118, 119 Уголовного кодекса РТ); побои и истязания (статьи 116, 117 Уголовного кодекса Республики Таджикистан); хулиганство (статья 237 Уголовного кодекса Республики Таджикистан).

Уголовный кодекс (ст.110) относит к отягчающим вину обстоятельствам умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, либо повлекшее за собой прерывание беременности. За данное преступление виновный наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Такое же наказание заслуживает лицо, умышленно причинившее тяжкий вред здоровью с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

Статья 138 Уголовного кодекса (УК) Республики Таджикистан устанавливает уголовную ответственность за изнасилование. Причем, под данное преступление подпадает совершение изнасилования супругом.

Многие исследователи согласны с тем, что число зарегистрированных случаев изнасилования намного меньше истинного числа со-

вершенных преступлений. Статистические данные не отражают полной картины действительного состояния вопроса. На наш взгляд, существуют важные факторы, которые склоняют жертву, ее родителей и законных опекунов к не заявлению о совершившихся преступлениях. По мнению ученых и работников правоохранительных органов, к таким факторам в настоящее время относятся:

боязнь мести преступника - 50%;

стыд перед окружающими - 30%;

неверие в возможности правоохранительных органов - 10%;

нежелание подвергнуться осмотру - 5%.

Действующим уголовным законодательством Республики Таджикистан предусмотрена уголовная ответственность за кровосмешение. Так, например за изнасилование близкого родственника в соответствии с пунктом 3 статьи 138 УК виновный наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет или смертной казнью. В случае насильственных действий сексуального характера, совершённых в отношении близкого родственника, наступают уголовная ответственность, предусмотренная пунктом 3 ст. 139 УК. За данное преступление назначается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Уголовная ответственность наступает за половое сношение, мужеложество, или лесбиянство, или иные действия сексуального характера, совершённые с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Если эти действия совершил родитель, то он привлекается к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет (ст. 141 УК). Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершённое педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, уголовно наказуемы (ст. 142 Уголовного кодекса РТ).

Уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за понуждение женщины к совершению аборта, если вследствие этого аборт был произведён, то данное преступление наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок (ст. 124 УК).

За похищение женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, наступает уголовная ответственность по пункту 2 ст. 130 УК. В данном случае применяется наказание в виде

лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. В случае, если похищение человека совершено с целью сексуальной или иной эксплуатации похищенного, то виновный наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет (п. 3 ст. 130 УК).

Уголовным кодексом установлена уголовная ответственность за незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, если данное деяние совершено в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности. В данном случае виновный подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет (ч.2 ст.131 УК). В случае совершения вышеуказанных действий с целью сексуальной или иной эксплуатации незаконно лишённого свободы, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет (п.3 ст. 131 УК).

За клевету и оскорбления наступает уголовная ответственность в соответствии со статьями 135 и 136 УК Республики Таджикистан.

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за вовлечение в занятие проституцией путём применения насилия или угрозы его применения, использования зависимого положения, шантажа, угроз, уничтожения или повреждения имущества, либо путём обмана. За данное преступление применяется уголовное наказание в виде штрафа от пятисот до одной тысячи минимальных размеров заработной платы или ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет (п.1, ст. 238 УК). В случае совершения данного преступления повторно или организованной группой, наступает уголовная ответственность по п. 2, ст. 238 УК в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров заработной платы или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В случае организации или содержания притонов для занятия проституцией, а равно сводничество из корыстных побуждений или сутенёрство, виновные подвергаются штрафу в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров заработной платы либо лишению свободы на срок до пяти лет (ст.239 УК).

Уголовная ответственность наступает также за незаконное изготовление, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно за незаконную торговлю печатными

изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера (ст.241 УК). Виновные наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров заработной платы либо лишением свободы на срок до двух лет.

В случае, если женщина совершает уголовное преступление, то уголовное законодательство содержит некоторые нормы, которые могут облегчить ее положение.

Например, в соответствии со статьей 59 Уголовного кодекса не могут быть приговорены к смертной казни женщины, находившиеся в состоянии беременности во время совершения преступления или к моменту вынесения приговора. Смертная казнь не может быть применена к женщине, находящейся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора.

При назначении наказания за совершённое уголовное преступление, суд, смягчающими ответственность обстоятельствами признаёт:

- совершение преступления вследствие стечения тяжёлых жизненных обстоятельств;
- совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения, вызванного насилием, тяжким оскорблением или иными неправомерными действиями потерпевшего;
- совершение преступления женщиной в состоянии беременности.

Уголовным законодательством предусмотрено освобождение от отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Так, в соответствии со статьёй 78 УК Республики Таджикистан, осуждённых беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, кроме осуждённых к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления, суд может освободить от отбывания наказания в пределах срока, на который действующим законодательством женщина может быть освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Освобождение от отбывания наказания применяется к осуждённой, которая имеет семью или родственников, давших согласие на совместное с нею проживание, или которая имеет возможность самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания ребёнка. Если осуждённая, которая была освобождена от отбывания наказания, отказалась от ребёнка или передала его в детский дом, исчезла с места проживания или уклоняется от воспитания ребёнка и ухода за ним, нарушает общественный порядок, за что письменно более двух раз предупреждалась органом, осуществляющим за нею контроль, суд может направить осуждённую для отбывания наказания, назначенного приговором. После достижения ребёнком трёхлетнего возраста или в случае его смерти суд, в зависимости от поведения осуждённой, может освободить её от отбывания наказания или заменить его более мягким наказанием, либо направить осуждённую для отбывания наказания, назначенного приговором. В этом случае суд может полностью или частично засчитать время, в течение которого осуждённая не отбывала наказания, в срок отбывания наказания.

Возмещение ущерба, нанесенного пострадавшему, возлагается полностью на лицо, совершившее преступление. Государственная система компенсации пострадавшим в нашей республике отсутствует.

5. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статистика занятости женщин в народном хозяйстве в зависимости от их возраста в Республике Таджикистан не ведется с 1993 года. Доля женщин в общем количестве экономически активного населения республики выглядит следующим образом:

<i>Годы</i>	<i>Общее количество экономически активного населения</i>	<i>из них – женщины</i>
1991	1 970 000	788 000
1992	1 917 000	783 000
1993	1 877 000	830 000
1994	1 877 000	812 000
1995	1 891 000	832 000
1996	1 778 000	827 000

В Республике Таджикистан статистика работающих по полной и неполной ставке мужчин и женщин не ведется. Отсутствует официальная информация о разнице в доходах мужчин и женщин. Фактически разницы в доходах мужчин и женщин не имеется, так как ставки заработной платы одинаковы для обоих полов. Однако, в сельской местности женщины обычно заняты на неквалифицированных, малооплачиваемых работах.

Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Таджикистан запрещает всякое ограничение в трудовых отношениях.

Это антидискриминационное, конституционное положение конкретизируется в Трудовом кодексе Республики Таджикистан, согласно статье 7, так как все граждане имеют равные возможности в сфере трудовых отношений. Запрещаются всякие различия, недопущения или предпочтение, отказ в приеме на работу, производимый по признаку национальной принадлежности, расы, цвета кожи, пола, возраста, религии, политических убеждений, место рождения, иностранного или социального происхождения.

Не являются дискриминацией различия в сфере труда, обусловленные свойственными данному виду труда требованиями или особой заботы государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной защите (женщины, несовершеннолетние, инвалиды).

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере трудовых отношений, могут обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Трудовым Кодексом Республики Таджикистан (статья 102) запрещена дискриминация в оплате труда. Работодатель обязан выплатить работникам одну и ту же оплату за выполнение равноценной работы. Женщины, согласно этим положениям, получают наравне с мужчинами одну и ту же оплату за одинаковую работу.

Антидискриминационной является и часть 1 статьи 159 Трудового кодекса, согласно которой запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. При отказе в приеме на работу беременной женщине или женщине, имеющей детей в возрасте до 3 лет, а одинокой матери - ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 16 лет) работодатель обязан сообщить ей причины отказа в письменной форме. Отказ в приеме этой категории женщин может быть обжалован в суде. В случае безосновательного отказа в приеме на работу или безосновательного увольнения женщины по причине беременности, а равно безосновательного отказа в принятии на работу или безосновательного увольнения с работы женщины, имеющей ребенка в возрасте до трех лет наступает уголовная ответственность по ст.155 УК. В данном случае виновный наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы либо исправительными работами на срок до двух лет.

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за заведомо незаконное увольнение лица с работы, невыполнение решения суда о восстановлении на прежнюю работу, задержку вып-

латы заработной платы, а равно за иное умышленное существенное нарушение законодательства Республики Таджикистан о труде. За данные преступления наступает уголовная ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров заработной платы либо в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Положения, содержащееся в Трудовом кодексе, в теоретическом плане вполне достаточны для защиты граждан от дискриминации в сфере трудовых отношений. Хотя, в практике допускаются случаи дискриминации (в завуалированной форме) работодателями, однако, отсутствует статистика относительно числа случаев обжалования отказа в приеме на работу и их разрешения.

Нарушение прав женщин в сфере оплаты их труда, могут быть обжалованы ими в комиссии по рассмотрению трудовых споров и в суде.

Трудовое законодательство Республики Таджикистан, устанавливая общие требования и гарантии в приеме на работу для мужчин и женщин, в то же время, предусматривает определенные различия в приеме женщин на работу и в самой работе, выполняемой женщинами. Существуют определенные виды работ, где применение труда женщин либо запрещено, либо ограничено. Статья 160 Трудового кодекса Республики Таджикистан запрещает применение труда женщин на подземных работах, на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.

Перечень производств, работ, профессий и должностей с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении ими тяжести вручную, определяется Правительством Республики Таджикистан.

В соответствии же со статьей 161 Трудового кодекса, привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызывается особой необходимостью. Конкретные отрасли народного хозяйства, производства и отдельные виды работ, где разрешается труд женщин в ночное время, также устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.

Особые правила установлены при привлечении женщин к сверхурочным работам и работам в выходные и праздничные дни, направлении их в командировки. Так, согласно статьи 162 Трудового

кодекса Республики Таджикистан не допускается привлечение к сверхурочным работам и работам в выходные и праздничные дни в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, а женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов до 16 лет) могут быть привлечены к сверхурочным работам или направляются в командировки только с их согласия.

Указанные и другие ограничения, установленные трудовым законодательством, направлены на всемерную охрану труда, здоровья работающих и на охрану здоровья детей и полноценного их воспитания, и, в конечном счете, в обеспечении равных возможностей в обществе для женщин и мужчин.

Трудовым кодексом предусмотрено санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работника. Так, статьей 153 Трудового кодекса установлено, что в зависимости от вида деятельности предприятия и с учетом потребностей работников, работодатель обязан обеспечить работников питьевой водой и организовывать их питание; оборудовать на предприятии санитарно-бытовые помещения: гардеробные, душевые, кабинеты (специальные места для снятия чрезмерной физической и психологической усталости), комнаты личной гигиены для женщин, пункты для оказания первой медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на месте работы. Работодатель обязан организовывать соответствующие службы и учреждения здравоохранения (здравпункт, медсанчасть, больницу).

В соответствии со статьей 156 работники имеют право на возмещение ущерба в связи с повреждением здоровья или смертью работника. Возмещению подлежат утраченный заработок, расходы, связанные с повреждением здоровья, а также моральный ущерб. При назначении и выплате средств для возмещения ущерба, получаемые потерпевшим заработок, стипендия, пенсия и другие доходы не учитываются.

Работникам, получившим инвалидность в результате несчастного случая на производстве, а в случае гибели лицам, находящимся на его иждивении, сверх установленного в таких случаях ущерба, выплачивается единовременное пособие в порядке и размере, установленном законом.

В случае смерти потерпевшего, право на возмещение ущерба имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

Пенсия по случаю потери кормильца не засчитывается в счет возмещения ущерба. Моральный ущерб возмещается работодателем при наличии его вины в причинении ущерба в размере, определяемом по соглашению с потерпевшим либо гражданином, имеющим право на возмещение ущерба в связи со смертью потерпевшего. При возникновении спора размер морального ущерба определяется в судебном порядке.

Законом Республики Таджикистан от 24 декабря 1991 года "Об охране труда в Республике Таджикистан" установлена экономическая ответственность предприятий, организаций за ущерб работникам, пострадавшим на производстве.

Предприятие, организация либо его правопреемник обязаны возместить ущерб, причиненный несчастным случаем на производстве.

Предприятие, организация по полной или частичной вине которых допущены несчастные случаи на производстве или профессиональное заболевание, в порядке возмещения причиненного ущерба обязаны возместить потерпевшему заработок, утраченный им вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее (как в период временной нетрудоспособности, так и в период инвалидности).

Платежи по возмещению ущерба, связанного с временной нетрудоспособностью, инвалидностью, смертью потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, производятся ежемесячно.

По договору с предприятием, организацией выплаты пенсий и пособий потерпевшим могут производить органы социального обеспечения.

В этом случае предприятие, организация производит ежемесячные платежи указанным органам. При задержке данных перечислений органы социального обеспечения имеют право предъявить предприятию, организации регрессное требование о возмещении в бесспорном порядке суммы пособий или пенсий, выплаченной потерпевшему.

Предприятия обязаны выплатить работникам, получившим инвалидность в результате несчастного случая на производстве, сверх установленного в таких случаях возмещения ущерба единовременное пособие не менее годового заработка пострадавшего.

В случае гибели работника его семье выплачивается, сверх установленного возмещения ущерба иждивенцам, единовременное пособие в размере не менее 10 среднегодовых заработков погибшего.

Конкретный размер этих пособий определяется администрацией предприятия, организации и профсоюзным комитетом в зависимости от степени утраты трудоспособности пострадавшим и числа его иждивенцев.

Выплата единовременного пособия может производиться местными органами социального обеспечения с последующим взысканием выплаченных сумм с предприятий в бесспорном порядке.

В Республике Таджикистан продолжает действовать список производств, профессий и работ с тяжелыми в вредных условиях труда, на которых запрещается применение труда женщин, который был утвержден еще постановлением Госкомтруда СССР совместно с ВЦСПС и по согласованию с Министерством здравоохранения СССР от 25 июля 1978 года. Данный список в 1999 году будет пересмотрен.

Для беременных женщин установлены дополнительные гарантии охраны их труда и здоровья. Согласно статье 163 Трудового кодекса Республики Таджикистан беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо они переводятся на более легкую и исключаящую воздействие неблагоприятных производственных факторов, работу с сохранением среднемесячной заработной платы по прежней работе. До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой, более легкой и исключаящей воздействие неблагоприятных производственных факторов работы, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднемесячной заработной платы за все пропущенные вследствие этого рабочие дни.

Трудовой кодекс Республики Таджикистан и Закон Республики Таджикистан "О занятости населения" от 27 июня 1991 года не только обеспечивают равные возможности трудоустройства мужчин и женщин, более того предусматривают дополнительные гарантии для беременных женщин и женщин, имеющих детей, при прекращении трудового договора (контракта).

Согласно статье 172 Трудового кодекса беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие матери при наличии у них ребенка-инвалида до 16 лет и уволенные по инициативе работодателя в случаях полной ликвидации предприятия, в обязательном порядке, должны быть трудоустроены правопреемником ликвидируемого предприятия, а при его отсутствии органами государственной службы занятости населения с обеспечением в период трудоустройства соответствующих социальных выплат, установленных законодательством.

Положение относительно сексуальных домогательств, в том числе и домогательств на рабочем месте, содержится в Уголовном кодексе Республики Таджикистан.

Как уголовно-правовое понятие, сексуальное домогательство подпадает под статью 140 Уголовного кодекса. В соответствии с ней уголовная ответственность наступает за понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иных действий сексуального характера путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием служебной, материальной или иной зависимости потерпевшего. В данном случае виновный наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров заработной платы, исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Статистические данные по количеству жалоб и их разрешения по фактам сексуального домогательства на рабочем месте не имеются, хотя таких фактов не мало.

Трудовое законодательство Республики Таджикистан содержит в себе нейтральные и специальные положения о трудовом отпуске по отношению к мужчинам и женщинам.

В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса Республики Таджикистан всем работникам (то есть независимо от пола) предоставляются ежегодные трудовые отпуска оплачиваемого характера для отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности).

Продолжительность ежегодных трудовых отпусков составляет не менее 24 календарных дней (статья 85 настоящего кодекса).

Отдельным работникам без учета их пола, но с учетом их возраста, стажа работы, состояния здоровья, специфики и характера трудовых функций и других обстоятельств могут устанавливаться основные удлиненные отпуска в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Республики Таджикистан.

Эти и другие положения, касающихся трудовых отпусков, можно считать нейтральными по отношению к полу.

Трудовой кодекс Республики Таджикистан содержит также многочисленные положения о трудовых отпусках, специально рассчитанные на женщин, либо на мужчин.

Так, например, если за первый год работы отпуск предоставляется, как правило по истечению 11 месяцев непрерывной

работы на данном предприятии, что является положением нейтральным по отношению к полам, то положение части 1 статьи 92 и части 1 статьи 170 можно вполне признать положением специальным по отношению к беременным женщинам, поскольку в них закреплено, что беременным женщинам и женщинам, родившим ребенка до истечения 11 месяцев непрерывной работы, отпуск по их просьбе, предоставляется перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо после отпуска по уходу за ребенком, независимо от стажа работы на данном предприятии.

Женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, а также одинокие матери, - при наличии ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 16 лет) имеют право использовать ежегодные отпуска, по своему желанию, в летнее или в другое удобное для них время.

Кроме таких отпусков женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет) предоставляется, по их желанию, ежегодный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не менее 14 календарных дней. Этот отпуск может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован отдельно (полностью либо по частям) в период, установленный по соглашению с работодателем.

Положение части 5 статьи 94 Трудового кодекса о том, что работающим мужчинам ежегодный отпуск по их желанию предоставляется в период отпуска жены по беременности и родам, является специальным по отношению к мужчинам положением.

Согласно статье 164 Трудового кодекса Республики Таджикистан, женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней дородового и 70 (в случае осложненных родов - 86, а при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию. Статьями 218 и 219 Трудового кодекса установлена выплата пособий по беременности и родам, и семейных пособий. Размеры пособий определены Законом Республики Таджикистан "О Государственном социальном страховании". Статьей 13 данного Закона определено, что пособие по беременности и родам выплачивается в размере полного заработка за весь период отпуска, предоставляемого женщине в связи с беременностью и родам, независимо от того, сколько дней отпуска пришлось на дородовые и сколько на послеродовые периоды.

Статья 14 вышеназванного закона установила размеры семейных пособий и определила порядок их выплаты.

При рождении в семье ребенка, назначаются и выплачиваются следующие семейные пособия:

- единовременное пособие в связи с рождением ребенка;
- ежемесячные пособия по уходу за ребенком.

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка назначается в размерах:

- при рождении первого ребенка - в сумме трех минимальных размеров заработной платы;
- при рождении второго ребенка - в сумме двух минимальных размеров заработной платы;
- при рождении третьего и более ребенка - в сумме одного минимального размера заработной платы.

Пособия выплачиваются по месту работы (учебы) одного из родителей, а если родители не работают и не учатся - отделами социальной защиты населения по месту жительства.

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается со дня рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Пособие за уходом за ребенком.

В случае предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот период по месту работы из средств социального страхования в размере 100 процентов минимальной заработной платы.

Положения статьи 164 Трудового кодекса можно причислить к положениям, специально рассчитанным на определенный пол (женщин).

Нейтральным по отношению к полам следует считать положение об отпусках по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3 лет. Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом или другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Для тех, кто использует эти отпуска, существует определенная протекция:

по желанию женщины или других указанных лиц, во время нахождения их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию;

за время такого отпуска сохраняется место работы (должность); отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный стаж работы по специальности (кроме случаев назначения пенсии в связи с особыми условиями труда).

Статистики, относительно количества мужчин и женщин, использующих отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не существует.

Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка. Эти перерывы предоставляются не реже, чем через каждые 3 часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии двух и более детей в возрасте полутора лет продолжительность перерывов устанавливается не менее часа.

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку (статья 167 Трудового кодекса).

Трудовое законодательство предусматривает ряд мер, позволяющих родителям совмещать работу в не дома и семейную жизнь.

Так, по соглашению между работником и работодателем может устанавливаться, как при приёме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иными законодательными и нормативными актами о труде. В частности по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребёнка до четырнадцати лет (ребёнка – инвалида в возрасте до шестнадцати лет), в том числе находящегося на её попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан установить им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (статьи 64, 168 настоящего Кодекса).

Установление неполного рабочего дня или неполной рабочей недели не влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Другой мерой, позволяющей родителям совмещать работу и семейную жизнь, является работа на дому.

Согласно части 4 статьи 165 Трудового кодекса Республики Таджикистан, находясь в отпуске по уходу за ребенком женщины, отцы, бабушки, дедушки, другие родственники или опекуны могут по своему желанию работать на дому, то есть выступать в качестве надомных работников.

Государство должно выработать надежную систему гарантий социальной защиты женщин, особенно женщин, воспитывающих детей с тем, чтобы они имели возможность сочетать трудовую деятельность с воспитанием детей.

Для большинства населения республики услуги таких учреждений стали недоступными, вследствие низкой заработной платы. В период перехода к рыночной экономике резко сократилось количество детских дошкольных учреждений.

Функционирование государственных детских дошкольных учреждений осуществляется, в основном, за счет гуманитарной и благотворительной помощи, оказываемой международными негосударственными организациями.

Надомниками (лицами, работающими на дому) считаются лица, заключившие письменный трудовой договор с работодателем о выполнении работы на дому личным трудом из материалов и использованием орудий и средств труда, выделенным работодателем, либо приобретенным за счет работодателя. На надомных работников, в частности женщин, в полной мере распространяются нормы трудового законодательства, в частности охраны, оплаты труда, материальной ответственности, трудового отпуска, трудового стажа, социального страхования и т.д. Произведенная ими продукция или выполненная ими работа принимается работодателем и оплачивается по установленным расценкам. Надомные работники, как лица, работающие по найму (трудовому договору) в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О занятости населения" от 27 июня 1991 года, относятся к занятым гражданам. Все лица, в том числе и женщины, работающие на дому (надомники), составляют часть трудовых ресурсов, а выполненная ими работа включается в валовый национальный продукт нашей страны.

5. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Таджикистан, в настоящий момент продолжает испытывать большие социально-экономические трудности, обусловленные последствиями гражданской войны. Резкое падение заработной платы, доходов, снижение производства, безработица, все это оказывает серьезное влияние на здоровье, особенно на здоровье женщин и детей.

Население страны составляет 6000000 человек, более 70% проживает в сельской местности, 50,3% составляют женщины, женщины детородного возраста - 22,6%, дети до 14 лет - 42%. По официальной статистике прогноз численности населения на 2000 год 6457500 человек, к 2005 году прогноз составляет 7363,9 чел.

Среди всех республик бывшего СССР проблемы репродуктивного здравоохранения в Республике Таджикистан наиболее выражены. Значимость проблемы репродуктивного здравоохранения (РЗ) определяется:

высокими показателями рождаемости; материнской смертности; младенческой смертности; низким индексом здоровья женского населения; большим числом аборт; значительным ростом заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).

Показатель рождаемости, хотя и имеется тенденция к снижению, остается довольно высоким и составляет 22,4 на 1000 населения в 1997 году (1990 - 38,8). На каждую 1000 женщин детородного возраста приходится 186,8 родившихся. Высокий показатель деторождаемости в возрасте свыше 35 лет (235,0), когда нарастает риск для здоровья и жизни.

Показатель младенческой смертности остается довольно высоким. В 1990 году показатель составил 40,7 на 1000 живорожденных, начиная с 1994 года отмечается снижение до 25,5 в 1997 году. Остается малыми межродовые (интергенетические) интервалы. Установлено, что более 34% женщин детородного возраста, более 63% беременных

женщин страдает анемией, у 10% беременных с тяжелой анемией плод погибает внутриутробно, у 50% рождаются с выраженными признаками внутриутробной задержки роста плода (малой массой тела).

Приведенные данные соответствуют низкому социально-экономическому уровню жизни Республики.

С целью возможного влияния на укрепление здоровья женщин и сокращение материнской смертности. Министерством здравоохранения Республики Таджикистан наиболее важной стратегией было выбрано развитие и совершенствование мероприятий в области планирования семьи, доступность населению контрацептивных услуг. По запросу Министерства здравоохранения Республики Таджикистан в 1993 году (10-19 августа) состоялась совместная миссия ВОЗ, международных организаций - по оценке основных потребностей в области программ планирования семьи. Данная миссия положила начало для внешней поддержки выбранной стратегии влияния на здоровье женщин. В 1994 году на программной основе достигнуто сотрудничество с Фондом народонаселения ООН. В настоящее время в рамках проекта ТАИ/96/РО-1, ТАИ/96/РО-2 "Улучшение службы репродуктивного здравоохранения в Республике Таджикистан" осуществляется, на гуманитарной основе, контрацептивная помощь женщинам детородного возраста. Проекты, в основном, сфокусированы на Хатлонскую область, где проблемы женщин и детей наиболее выражены. Проекты кратковременны, заканчиваются в 1998 году.

Материнство в Республике Таджикистан поощряется и охраняется государством. Женщине предоставляется право самой решать вопрос о материнстве.

В целях охраны здоровья, по ее желанию могут быть рекомендованы современные контрацептивные (противозачаточные) средства и методы, направленные на предупреждение нежелательной беременности.

На территории бывшего СССР, в том числе и в Республике Таджикистан аборт (т.е. искусственное прерывание беременности) легализованы с 1955 года. 23 ноября 1955 года принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об отмене запрещения аборта".

Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по

социальным показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия женщины - независимо от срока беременности. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется Министерством здравоохранения Республики Таджикистан, а перечень социальных показаний - положением, утверждаемым Правительством Республики Таджикистан.

Средняя стоимость одного аборта достигает 6600 рублей (8,8 долларов США), а применение контрацепции, например, внутриматочной спирали, 2758 рублей (3,6 долларов США), которые покрываются за счет бюджета и гуманитарной помощи, т.е. женщины в республике получают все виды контрацепции бесплатно.

В соответствии с проектом ТАИ/96/РО-1 "Улучшение службы репродуктивного здоровья Республики Таджикистан" все средства и методы контрацепции населению оказываются бесплатно. Препятствий в получении услуг по контрацепции и абортам официально нет. По неофициальным данным, в отдельных лечебных учреждениях предлагается оплата за аборт до 10-15000 рублей (8,9 долларов США), кроме этого, женщины из-за отсутствия в лечебных учреждениях необходимых медикаментов и белья, вынуждены приносить с собой медикаменты, спирт, марлю и белье. Официальной статистики в отношении доступа к аборту и контрацептивам несовершеннолетних нет, однако, в последние годы участились случаи криминальных абортов у несовершеннолетних.

Искусственное прерывание беременности, в том числе по социальным и медицинским показаниям, проводится по желанию женщины в сроки беременности, установленные Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой уголовную ответственность, установленную законодательством Республики Таджикистан. Так, например, ст.123 Уголовного кодекса Республики Таджикистан устанавливает ответственность за незаконное производство аборта. За незаконное производство аборта, лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, виновный наказывается штрафом от двухсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

Если аборт произвело лицо не имеющее высшее медицинское образование соответствующего профиля или лицо, которое ранее судимо за незаконное производство аборта, то данное лицо наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы на срок до двух лет.

В случае, если произведённый аборт повлёк по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжкого вреда её здоровью, то виновный наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Статьей 124 Уголовного кодекса Республики Таджикистан предусмотрена уголовная ответственность за понуждение женщины к совершению аборта, если вследствие этого аборт был произведен.

Расходы на контрацептивные услуги, в том числе аборт, не покрываются социальным страхованием, в условиях республики не внедрена страховая медицина, но ведутся наработки в этом плане.

Ответственности мужчины, запрещающего женщине сделать аборт, нет. Однако в быту в ряде случаев женщины, даже с наличием медицинских показаний для прерывания беременности, отказываются от аборта из-за того, что не разрешает муж.

Законом Республики Таджикистан, принятым Маджлиси Оли 15 мая 1997 года "Об охране здоровья населения", предусмотрено, что в целях охраны здоровья женщины, по ее желанию, могут быть рекомендованы современные контрацептивные средства и методы, направленные на предупреждение нежелательной беременности, в том числе медицинская (хирургическая) стерилизация (ст.33). Медицинская (хирургическая) стерилизация, как необратимый метод контрацепции, может быть проведена женщине по добровольному письменному согласию супругов, а женщине, не состоящей в браке - по ее добровольному письменному согласию. Перечень показаний и порядок проведения медицинской (хирургической) стерилизации определяются Министерством здравоохранения Республики Таджикистан.

Добровольная хирургическая стерилизация женщин произведена за 1996-1997 гг. всего 111 женщинам на базе ТНИИ АГиП, Республиканского Центра Репродуктивного Здоровья. В соответствии с законом, операция добровольной хирургической стерилизации производится бесплатно, однако, учитывая низкую опла-

ту труда медперсонала (медсестра - 1,5 доллара США, врач - 3,0 доллара США), предполагаем, что берется дополнительная плата за услуги.

Законодательством Республики Таджикистан стерилизация мужчин не предусмотрена.

Законом Республики Таджикистан "Об охране здоровья населения" 1997 года гарантируется широкий доступ к консультированию и информации относительно планирования семьи, в том числе аборта (статья 33). Классическое понятие "планирование семьи" определено Всемирной Организацией Здравоохранения в 1971 году: "Это те виды деятельности, которые имеют целью помочь лицам или супружеским парам достичь определенных результатов: избежать нежелательных беременностей, произвести на свет желанных детей, регулировать интервалы между беременностями, контролировать выбор времени деторождения, в зависимости от возраста родителей, и определить число детей в семье..."

Вопросы охраны репродуктивного здоровья, снижения материнской и младенческой смертности осуществляются в сотрудничестве с международными организациями - Агенством США по международному развитию (ЮСАИД), Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Фондом Народонаселения ООН, Корпорацией "Джапайго" при Университете имени Джонса Хопкинса, "Доступ к добровольной и безопасной контрацепции (AWSC- International) и "Группа Будущее". Эти организации осуществляют подготовку специалистов по современным методам контрацепции и обеспечивают техническими средствами обучения.

Для реализации права на планирование семьи, Министерством здравоохранения Республики Таджикистан созданы Центры репродуктивного здоровья - республиканский, областные, городские кабинеты в каждом районе, которые осуществляют санитарное просвещение и консультирование по вопросам планирования семьи и брака; обеспечение противозачаточными средствами; лечат бесплодие. Эти Центры оснащены медицинским оборудованием и определенным перечнем контрацептивных средств. Женщине все методы и услуги в области планирования семьи предоставляются бесплатно. Проводится широкая информационно-образовательная программа в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации (радио, телевидение, печать), а также с Комитетом по делам женщин при

Правительство Республики Таджикистан, неправительственными женскими организациями, махаллинскими советами и т.д.

Право на планирование семьи, или по другому, более правильному определению, "на свободное и ответственное родительство", является международно признанным неотъемлемым правом каждого человека. Оно закреплено важнейшими документами ООН: Всеобщей декларацией прав человека (1948 год); Возвращением международной конференции по правам человека (Тегеран, 1968 год); Декларацией социального прогресса и развития (1968 год); Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 год); Найробинскими перспективными стратегиями в области улучшения положения женщин (1985 год).

Право отдельных лиц и супружеских пар на свободное принятие ответственного решения относительно количества своих детей, интервалов между их рождением и времени их рождения, и располагать для этого необходимой информацией и средствами, подтверждено программой действий, принятой на Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 1994 год).

Следует указать, что государство в настоящее время не в состоянии через государственный бюджет содействовать контрацептивной службе. Все методы и средства контрацепции, а также контрацептивные услуги, благодаря сотрудничеству с Фондом народонаселения ООН, осуществляются на гуманитарной основе бесплатно.

Культурных препятствий к доступу в отношении контрацептивных методов и услуг нет, религиозные еще достаточно не изучены.

Остаются малыми интергенетические (межродовые) интервалы. По материалам отдельных родильных домов интервалы между родами в 80% случаев составляют до 2-х лет, по материалам Ленинабадской области 56% женщин рожают с интервалами до 2-х лет, то есть организм женщины не успевает восстановить «потери», связанные с вынашиванием беременности и родами. Все эти факторы влияют на уровень материнской смертности, связанной с беременностью, родами и послеродовым периодом. Этот показатель остаётся довольно высоким, хотя имеет тенденцию к снижению в 1997 г. до 65.5 на 100.000 живорождённых (1955г.-47.6; 1996г.-87.6).

Анализ материнской смертности показывает, что уровень ее можно снизить через разумное планирование семьи, в основном путем оздоровления женщин, страдающих экстрагенитальными заболеваниями, отягощенными анамнезом, удлинения интервалов между родами.

Охват контрацепцией по Республике Таджикистан за 1997 год составляет 29,5%. Реальное снижение показателей материнской и младенческой смертности можно ожидать при охвате контрацепцией 50-60 % женщин репродуктивного возраста, в основном, женщин, представляющих группы высокого риска по материнской смертности.

Следует отметить, что, начиная с 1990 г., отмечается рост числа заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Статистика ЗППП недостоверна, так как не у всех можно выявить возбудитель. В большинстве случаев диагноз ставится на основании клинических проявлений и анамнестических данных. Тест – диагностикумы очень дорогие, в республику не поставляются. Больные в большинстве случаев лечатся подпольно, смертность от этих заболеваний не удается установить из-за отсутствия регистрации.

В республике создан Республиканский Центр по борьбе со СПИДом (1990 г.). Действует программа по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем, в том числе, СПИД. Проводится работа по их профилактике. Уголовным Кодексом Республики Таджикистан предусмотрена уголовная ответственность за заражение другого лица венерической болезнью (статья 126), а также за заражение ВИЧ-инфекцией (статья 125) и заражение ВИЧ - инфекцией медицинским работником (статья 129).

Государство гарантирует предоставление льгот работникам здравоохранения в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 15 мая 1997 года "Об охране здоровья населения".

Медицинские и фармацевтические работники государственной системы здравоохранения имеют право на первоочередное получение и безвозмездную приватизацию жилья в установленном законом порядке.

Медицинские и фармацевтические работники государственной системы здравоохранения и члены их семей обеспечиваются бесплатной электроэнергией и коммунальными услугами в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.

При выходе данных работников на пенсию льготы сохраняются.

Работникам государственной системы здравоохранения с разъездным характером деятельности предоставляется право бесплатного проезда на общественном транспорте (кроме такси) за счет средств органов исполнительной власти на местах (Хукуматов). Пере-

чень таких работников определяется Правительством Республики Таджикистан.

За медицинскими и фармацевтическими работниками государственной системы здравоохранения, направленными на работу или изъявившими желание работать по договору в сельской местности, сохраняется право пользования жилым помещением по месту постоянного проживания в течение выполнения работы в сельском учреждении здравоохранения.

В целях дальнейшего развития законодательной базы охраны материнства считаем целесообразным разработку Закона Республики Таджикистан "Охрана Материнства", включающего правовые нормы в области репродуктивного здоровья.

7. Закон Республики Таджикистан “Об общественных объединениях”

Со времени принятия Закона Республики Таджикистан “Об общественных объединениях” (12 декабря 1990 года) до настоящего времени (1998) в Министерстве юстиции зарегистрировано 415 общественных объединений. Из них 10 общественных объединений зарегистрировано заново, ввиду внесения изменения и дополнения в их Уставы.

За это же время в Министерстве юстиции было зарегистрировано 34 женских объединений, которые в настоящее время продолжают свою уставную деятельность.

Детских объединений насчитывают на сегодняшний день 8 наименований.

С июня 1998 года вступил в действие новый Закон Республики Таджикистан “Об общественных объединениях”, согласно которому под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое и некоммерческое формирование, которое создано по инициативе граждан и юридических лиц – общественных объединений, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (ст. 5). Общественные объединения создаются в целях реализации и защиты гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод граждан, участия в создании суверенного, демократического, правового, светского и унитарного государства Таджикистан (ст. 6). Действие настоящего Закона распространяется на все общественные объединения, созданные по инициативе граждан и юридических лиц – общественных объединений, за исключением религиозных организаций, коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций), политических партий, профсоюзов и других общественных формирований, порядок создания и деятельности ко-

торых, определяется отдельными законами (ст. 2). В Республике Таджикистан создаются и действуют международные, республиканские и местные общественные объединения (ст. 9).

Государственная регистрация республиканского и международного объединений производится Министерством юстиции Республики Таджикистан.

Государственная регистрация общественного объединения, деятельность которого распространяется на территорию города Душанбе, его районов, а также районов и городов республиканского подчинения, производится Министерством юстиции Республики Таджикистан.

Государственная регистрация местных общественных объединений производится управлениями юстиции хукуматов Горно-Бадахшанской автономной области, других областей (ст. 14).

Согласно постановлению Совета Министров Республики Таджикистан от 12 января 1991 года №2 за регистрацию женских и молодежных объединений снижается государственная пошлина на 50%, а детские объединения полностью освобождены от уплаты государственной пошлины.

Министерство финансов Республики Таджикистан, по согласованию с Министерством юстиции Республики Таджикистан вправе снижать размеры сборов другим общественным объединениям за регистрацию их уставов.

Взимание регистрационных сборов за изменение и дополнение уставов общественных объединений производится в размере 50% суммы уплаченного сбора при регистрации уставов.

Организация политических партий, общественных объединений или религиозных организаций, деятельность которых сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или иными посягательствами на личность и права граждан, а также руководство такими объединениями, наказывается штрафом в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот минимальных размеров заработной платы, либо ограничением свободы на срок до четырех месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет (ст. 159 УК).

Просьба отзывы и пожелания присылать по адресу:

734032, г. Душанбе, пр. Борбад, 71

E-mail:

WID @ WID. td. silk. oqg

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	75
Конституция.....	77
Семейное и брачное право	84
Законодательство о пенсионном обеспечении.....	97
Уголовное право.....	99
Трудовое законодательство.....	105
Репродуктивные права и здравоохранение.....	116
Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях».....	124

Пособие по правовому просвещению женщин (на таджикском и русском языках)

**Подписано в печать 9.09.1998. Бумага офсетная типографическая
№ 1. Формат 60x84 1/16. Объем 8 п.л. Тираж 1000 экз. Обложка
мягкая. Заказ №**

4-50